

Datei: emails/2021-05-19_kanzlei_an_leonie_termin.eml

Von	helene.soell-roedelsteiner@soell-roedelsteiner.de
An	leonie.schaefer1961@posteo.de
Datum	Wed, 19 May 2021 17:51:02 +0200
Betreff	AW: Bitte um Termin - Scheidungsantrag heute zugestellt

Sehr geehrte Frau Sch■■■fer,

vielen Dank f■■■r Ihre Nachricht und f■■■r das Vertrauen, das Sie und Ihr Bruder mir entgegenbringen.

Ich biete Ihnen einen Termin am Samstag, 22. Mai 2021, um 10.00 Uhr in unserer Kanzlei (Karolinenstr. 27, 90402 N■■■rnberg, 4. OG, Empfang im Erdgeschoss). Bitte bringen Sie mit:

1. die Antragsschrift mit Anlagenverzeichnis,
2. das Anwaltsschreiben Vorndran vom 28.04.2021,
3. den Erbschein vom 02.09.2019 (oder eine Abschrift),
4. eine grobe ■■■bersicht ■■■ber Ihre Versorgungsanrechte (Beamtenpension, Rentenkonto-Auskunft),
5. Ihre letzten zwei Bez■■■gemitteilungen.

Wenn Sie m■■■gen, bringen Sie auch ein Verzeichnis der Nachlassgegenst■■■nde mit. Dies hilft bei der ersten Einordnung des Zugewinns.

Honorar: wir vereinbaren ein erstes Beratungsgespr■■■ch zum Pauschalsatz nach ■■■ 34 RVG (190 EUR netto). ■■■ber die sp■■■tere Verfahrensgeb■■■hr sprechen wir im Termin.

Bitte antworten Sie kurz, ob der Termin passt. Falls Sie weibliche Begleitung w■■■nschen, ist meine B■■■rokologin Anw■■■ltin Mandelbl■■■t verf■■■gbar.

Mit freundlichen Gr■■■■■■en

Helene S■■■ll-R■■■delsteiner

Rechtsanw■■■ltin und Fachanw■■■ltin f■■■r Familienrecht

S■■■ll R■■■delsteiner & Partner mbB

Karolinenstr. 27 - 90402 N■■■rnberg

Tel. 0911 / 71421-0 - Fax 0911 / 71421-49

beA SAFE-ID DE.SO.71421

Von	leonie.schaefer1961@posteo.de
An	kanzlei@soell-roedelsteiner.de
Datum	Wed, 19 May 2021 16:42:18 +0200
Betreff	Bitte um Termin - Scheidungsantrag heute zugestellt

Sehr geehrte Frau S■■■■-R■■■delsteiner,

heute Vormittag ist mir durch einen Gerichtsvollzieher des Amtsgerichts N■■■rnberg-F■■■rth der Scheidungsantrag meines Ehemanns Dr. Maximilian Sch■■■fer zugestellt worden. Aktenzeichen 110 F 2418/21. Anwalt der Gegenseite ist Andreas Vorndran aus Erlangen.

Ich habe damit gerechnet, dass es so kommt, aber ich brauche jetzt rechtlichen Beistand. Wir leben seit Anfang April getrennt, mein Mann ist in Erlangen, ich bin in N■■■rnberg geblieben.

Folgende Fragen sind f■■■r mich wichtig:

- Versorgungsausgleich: mein Mann hat schon im M■■■rz 2021 versucht, mir einen Verzicht auf den Versorgungsausgleich abzurufen, weil ich "wirtschaftlich abgesichert" sei. Ich habe das abgelehnt. Sein Anwalt hat das in einem Schreiben vom 28.04.2021 noch einmal angeregt. Wie soll ich darauf reagieren?
- Zugewinn: ich bin 2019 Alleinerbin meines Onkels geworden, das Verm■■■gen ist gro■■■ (ca. 6,9 Mio. Euro), stammt aber alles von ihm.
- Wir sind kinderlos, daher keine Sorgerechtsfragen.

K■■■nnen Sie mir bitte sehr kurzfristig einen Termin geben? Sie kennen mich nicht pers■■■nlich, mein Bruder Franz Winterstein hat Sie mir empfohlen.

Mit freundlichen Gr■■■■en

Leonie Sch■■■fer

Schweinauer Hauptstr. 144

90441 N■■■rnberg

0171 / 4828719 (nur SMS bitte)

Von	helene.soell-roedelsteiner@soell-roedelsteiner.de
An	ra-vorndran@vorndran-erlangen.de
Datum	Tue, 25 May 2021 09:14:48 +0200
Betreff	Schaefer ./ Schaefer - Bestellung Verfahrensbevollmaechtigte, AG Nuernberg-Fuerth 110 F 2418/21

Sehr geehrter Herr Kollege Vorndran,

in der oben bezeichneten Familiensache zeige ich an, dass mich Frau Leonie Schaefer mit ihrer Vertretung beauftragt hat. Die Originalvollmacht reiche ich kurzfristig zu Gericht und an Sie zu Akteneinsichts-Zwecken nach.

Den Scheidungsantrag werde ich unverzüglich beim AG Nuernberg-Fuerth bestellen und um Akteneinsicht ersuchen. Versorgungsausgleich und Zugewinn werde ich von Amts wegen bzw. auf Antrag in den Verbund einleiten.

Ihre Anregung vom 28.04.2021 zum (faktischen) Verzicht auf den Versorgungsausgleich nehme ich zur Kenntnis. Meine Mandantin wird sich dazu nicht äussern, bevor sämtliche Versorgungsauskuente vorliegen. Bitte unterlassen Sie es, sich direkt an die Mandantin zu wenden; bitte richten Sie sämtliche Korrespondenz ausschließlich an mein Büro.

Ich gehe von einer kollegialen Verfahrensfuehrung aus.

Mit freundlichen Grüßen

Helene Soell-Roedelsteiner

Rechtsanwältin und Fachanwältin für Familienrecht

Soell Roedelsteiner und Partner mbB

Karolinenstr. 27 - 90402 Nuernberg

beA SAFE-ID DE.SO.71421

Von	andreas.vorndran@vorndran-erlangen.de
An	helene.soell-roedelsteiner@soell-roedelsteiner.de
Datum	Fri, 04 Jun 2021 11:08:00 +0200
Betreff	AW: Schaefer ./ Schaefer

Sehr geehrte Frau Kollegin Soell-Roedelsteiner,

vielen Dank f■■■r die Bestellungsanzeige.

In der Sache muss ich Ihnen widersprechen: Mein Mandant hat ■■■ber Jahrzehnte hinweg im Vertrauen auf die zukuenftige Erbschaft seiner Frau auf eigene Altersvorsorge weitgehend verzichtet. Dies ist objektiv nachvollziehbar an dem fast vollst■■■ndigen Fehlen privater Versicherungen ■■■ber die berufsstaendische Versorgung hinaus. Wenn Ihre Mandantin nunmehr - wirtschaftlich gut versorgt durch das Erbe Winterstein - auf den Versorgungsausgleich besteht, ist das f■■■r meinen Mandanten unzumutbar. Deshalb wird mein Mandant einen Haerteeinwand nach ■■■ 27 VersAusglG erheben.

Ich rege erneut an, dass Ihre Mandantin auf den Versorgungsausgleich verzichtet bzw. einer gegenseitigen Erledigung zustimmt. Im Gegenzug bietet mein Mandant einen Zugewinnausgleich an, der den vorlaeufigen Berechnungen leicht ueberschreiten w■■■rde.

Ich erlaube mir, einen Vergleichsentwurf binnen sechs Wochen vorzulegen.

Mit kollegialen Gr■■■■■en

Andreas Vorndran

Rechtsanwalt

Vorndran und Kollegen, Erlangen

Von	f.wallner@wallner-reuter.de
An	helene.soell-roedelsteiner@soell-roedelsteiner.de
Datum	Wed, 16 Jun 2021 14:25:00 +0200
Betreff	Mandantschaft Franz Winterstein - Erbe Theodor Winterstein - Auskunft und Pflichtteilsanspruch

Sehr geehrte Frau Kollegin,

ich vertrete Herrn Franz Winterstein, Burgstrasse 8, 96049 Bamberg, den Bruder Ihrer Mandantin und Bruder des am 14.03.2019 verstorbenen Erblassers Theodor Winterstein nicht (zur Klarstellung: Theodor war Ihrer Mandantin Onkel, mein Mandant Franz war Theodors leiblicher Neffe und neben Ihrer Mandantin gesetzlicher Erbe zweiter Ordnung). Mein Mandant Franz ist neben Ihrer Mandantin gesetzlicher Erbe zweiter Ordnung gewesen und wurde durch das Testament Theodors vom 14.07.2014 vollst ndig uebergangen.

Mein Mandant fordert nunmehr nach      2303 ff. BGB Auskunft   ber den Bestand des Nachlasses und Pflichtteilsergaenzungsansprueche wegen behaupteter lebzeitiger Schenkungen des Erblassers.

Bitte   bermitteln Sie mir binnen sechs Wochen eine vollst ndige Aufstellung saemtlicher Vermoegensbewegungen Theodor Wintersteins in den letzten zehn Jahren vor dem Erbfall (   2325 BGB, Zehn-Jahres-Frist).

Sollte eine aussergerichtliche Klaerung scheitern, ist mein Mandant entschlossen, den ordentlichen Klageweg zu beschreiten.

Ich gehe von einem kollegialen und offenen Austausch aus.

Mit freundlichen Gr    en

Dr. Friedhelm Wallner

Rechtsanwalt

Wallner und Reuter Rechtsanw  lte, Bamberg

Datei: emails/2021-07-14_drv_auskunft.eml

Von	versorgungsausgleich@drv-nordbayern.de
An	helene.soell-roedelsteiner@soell-roedelsteiner.de
Datum	Wed, 14 Jul 2021 11:42:00 +0200
Betreff	Versorgungsausgleichsauskunft - Versicherungs-Nr. 65 030258 S 010 - Dr. Maximilian Schaefer

Sehr geehrte Frau Rechtsanw[REDACTED]tin Soell-Roedelsteiner,

zu dem Versorgungsausgleichsverfahren AG Nuernberg-Fuerth Az. 110 F 2418/21 [REDACTED]bersenden wir Ihnen die Auskunft nach [REDACTED] 5 VersAusglG.

Versicherungs-Nr.: 65 030258 S 010

Versicherter: Dr. Maximilian Schaefer, geb. 03.02.1958

Ehezeit nach [REDACTED] 3 Abs. 1 VersAusglG: 01.09.1987 bis 30.04.2021

In der Ehezeit erworbene Entgeltpunkte (Allgemeine Rentenversicherung): 2,1834 EP

Korrespondierender Kapitalwert: 16.842,11 EUR

Vorgeschlagener Ausgleichswert: 1,0917 EP / 8.421,06 EUR Kapitalwert

Vorgeschlagene Ausgleichsform: interne Teilung gem[REDACTED] [REDACTED] 10 VersAusglG

Hinweis: Die Anrechte des Versicherten bei der Bayerischen Aerzteversorgung sind nach [REDACTED] 6 VersAusglG vorrangig auszugleichen; die geringen GRV-Anrechte ergeben sich aus der Pflichtversicherungszeit w[REDACTED]hrend des Studiums und der Assistenzzeit 1983 bis 1985.

Eine schriftliche Ausfertigung folgt per Post.

Mit freundlichen Gr[REDACTED]en

Deutsche Rentenversicherung Nordbayern

Auskunfts- und Beratungsstelle Nuernberg

Frau Margit Hoeflinger

Sachbearbeiterin Versorgungsausgleich

Tel. 0911 / 21100-3471

Datei: emails/2021-07-19_allianz_riester.eml

Von	versorgungsausgleich@allianz.de
An	helene.soell-roedelsteiner@soell-roedelsteiner.de
Datum	Mon, 19 Jul 2021 14:18:00 +0200
Betreff	Auskunft Riesterrente Vertrag 0817 4118 22 - Schaefer Maximilian

Sehr geehrte Frau Soell-Roedelsteiner,

zu der Anforderung vom 02.07.2021 in der Sache AG Nuernberg-Fuerth Az. 110 F 2418/21 ■■■bersenden wir folgende Auskunft.

Vertrags-Nr.: 0817 4118 22

Tarif: AlfaPension Riester R6 (Tarifgeneration 2008)

Versicherungsnehmer und versicherte Person: Dr. Maximilian Schaefer, geb. 03.02.1958

Beg■■■nstigung: gem■■■■■ ■■ 10a EStG / Abschnitt XI EStG (Riester)

Ehezeit nach ■■ 3 Abs. 1 VersAusglG: 01.09.1987 bis 30.04.2021

In der Ehezeit gebildetes Deckungskapital: 18.473,42 EUR

Vorgeschlagener Ausgleichswert: 8.736,71 EUR (haelftiger Deckungskapitalanteil abzueglich
Teilungskosten 500 EUR)

Vorgeschlagene Form: externe Teilung gem■■■■■ ■■ 14 VersAusglG, Zielversorgung:
Versorgungsausgleichskasse VAEK

Vertragsbeginn: 01.09.2008

Beitragszahlung: 175,00 EUR monatlich

Zulagenstand: gepflegt, Stand 31.12.2020

Mit freundlichen Gr■■■■■en

Allianz Lebensversicherungs-AG

Reinsburgstr. 19, 70178 Stuttgart

Herr Klaus-Dieter Pfennigschmidt

Abteilung Versorgungsausgleich

Tel. 0711 / 663-44712

Von	vsa@wuerttembergische.de
An	helene.soell-roedelsteiner@soell-roedelsteiner.de
Datum	Mon, 02 Aug 2021 10:11:00 +0200
Betreff	Auskunft Direktversicherung Vertrag 4471 9982 73 - Praxis Dr. Schaefer

Sehr geehrte Frau Rechtsanw[REDACTED]tin Soell-Roedelsteiner,

in der Familiensache AG Nuernberg-Fuerth Az. 110 F 2418/21 teilen wir Ihnen mit:

Vertrags-Nr.: 4471 9982 73

Tarif: Wuerttembergische Direktversicherung W3-bAV (Tarifgeneration 1996)

Versicherungsnehmer: Zahnarztpraxis Dr. Maximilian Schaefer, Schillerstr. 14, 91054 Erlangen

Versorgungsempfaenger: Dr. Maximilian Schaefer, geb. 03.02.1958

Durchfuehrungsweg: Direktversicherung nach [REDACTED] 1b Abs. 2 BetrAVG

Ehezeit nach [REDACTED] 3 Abs. 1 VersAusglG: 01.09.1987 bis 30.04.2021

In der Ehezeit gebildetes Deckungskapital: 44.831,77 EUR

Vorgeschlagener Ausgleichswert: 22.165,89 EUR (haelftiger Anteil abzueglich Teilungskosten 500 EUR)

Vorgeschlagene Ausgleichsform: externe Teilung gem[REDACTED] 14 VersAusglG, Zielversorgung: VAEK oder vergleichbare Zielversorgung der ausgleichsberechtigten Person

Vertragsbeginn: 01.07.1996

Beitragszahlung durchgehend, kein Beitragsausfall in der Ehezeit.

Die ausgleichsberechtigte Person kann gem[REDACTED] 15 VersAusglG die Zielversorgung benennen.

Mit freundlichen Gr[REDACTED]en

Wuerttembergische Lebensversicherung AG

Gutenbergstr. 30, 70176 Stuttgart

Frau Andrea Schlossberger

Versorgungsausgleich Direktversicherung

Tel. 0711 / 662-8842

Datei: emails/2021-08-17_bvz_auskunft_eingang.eml

Von	versorgungsausgleich@aev.versorgungskammer.bayern.de
An	helene.soell-roedelsteiner@soell-roedelsteiner.de
Datum	Tue, 17 Aug 2021 09:33:00 +0200
Betreff	Versorgungsauskunft V/3 - Mitglieds-Nr. 14-072 184/1958 - Dr. Maximilian Schaefer

Sehr geehrte Frau Soell-Roedelsteiner,

anbei ■■■bermitteln wir Ihnen die Versorgungsauskunft V/3 zum Versorgungsausgleichsverfahren AG Nuernberg-Fuerth, Az. 110 F 2418/21.

Mitglieds-Nr.: 14-072 184 / 1958

Versicherter: Dr. Maximilian Schaefer, geb. 03.02.1958

Ehezeit nach ■■ 3 Abs. 1 VersAusglG: 01.09.1987 bis 30.04.2021

In der Ehezeit erworbene monatliche Anwartschaft: 4.127,42 EUR

Korrespondierender Kapitalwert nach Barwertverfahren BVZ: 412.853,20 EUR

Vorgeschlagener Ausgleichswert:

monatliche Anwartschaft 2.063,71 EUR

Kapitalwert 206.426,60 EUR

Teilungskosten: 500,00 EUR (bereits in der Quote ber■■cksichtigt)

Vorgeschlagene Form: interne Teilung gem■■■■■ ■■ 10 VersAusglG, neues Versorgungskonto bei der BVZ auf den Namen der ausgleichsberechtigten Ehefrau

Die ausfuehrliche Auskunft ■■■bersenden wir Ihnen zus■■tzlich per Post.

Mit freundlichen Gr■■■■■en

Bayerische Versorgungskammer

Bayerische Aerzteversorgung - Abteilung Zahnaerzteversorgung

Frau Magdalene Roeschelhof

Sachgebietsleiterin Versorgungsausgleich

Von	versorgung-nuernberg@lff.bayern.de
An	helene.soell-roedelsteiner@soell-roedelsteiner.de
Datum	Wed, 22 Sep 2021 11:18:00 +0200
Betreff	Versorgungsauskunft Az. 110 F 2418/21 - PersNr. 0211 081 988 - Schaefer, Leonie

Sehr geehrte Frau Soell-Roedelsteiner,

zum oben genannten Versorgungsausgleichsverfahren des AG Nuernberg-Fuerth ■■■bersenden wir Ihnen die Auskunft V/3 f■■■r Frau Schaefer, geb. Winterstein.

PersNr.: 0211 081 988

Versicherte: Leonie Schaefer geb. Winterstein, geb. 11.06.1961

Eintritt in den bayerischen Schuldienst: 02.10.1987

Ehezeit nach ■■■ 3 Abs. 1 VersAusglG: 01.09.1987 bis 30.04.2021

Anerkannte ruhegehaltfaehige Dienstzeit zum Stichtag 30.04.2021: 33 Jahre 8 Monate

Davon Ehezeitanteil: 32 Jahre 7 Monate

Hypothetische Vollzeit-Pensionsfeststellung A 12 Stufe 11 zum Stichtag: 2.732,16 EUR / Monat

Tatsaechlicher ehezeitlicher Pensionsanspruch unter Teilzeitkorrektur: 1.847,82 EUR / Monat (ca. 1.850 EUR)

Korrespondierender Kapitalwert (Barwertverfahren Beamtenversorgung): 185.000,00 EUR

Vorgeschlagener Ausgleichswert:

monatliche Anwartschaft 925,00 EUR

Kapitalwert 92.500,00 EUR

Vorgeschlagene Form: interne Teilung nach ■■■ 16 VersAusglG, Begr■■■ndung eines selbstaendigen Ruhegehaltsanrechts beim Freistaat Bayern auf den Namen des ausgleichsberechtigten Ehemanns.

Hinweis: Auskunft erfolgt unter Vorbehalt eines sp■■■teren Pensionsbescheids; Aenderungen durch zwischenzeitliche Stellenanteilsanpassungen bleiben vorbehalten.

Mit freundlichen Gr■■■■■en

Landesamt f■■■r Finanzen Bayern

Dienststelle Versorgung Nuernberg

Herr Reginald Untersleben

Datei: emails/2021-11-11_kanzlei_an_leonie_nach_notar.eml

Von	helene.soell-roedelsteiner@soell-roedelsteiner.de
An	leonie.schaefer1961@posteo.de
Datum	Thu, 11 Nov 2021 17:42:00 +0100
Betreff	Notarielle Vereinbarung 11.11.2021 - Zugewinn pauschal 385.000 EUR - Versorgungsausgleich ausdrücklich ausgenommen

Liebe Frau Schaefer,

wir haben heute Mittag bei Notar Dr. Wamsdoerfer die Vereinbarung beurkundet. Ich fasse f■r Sie kurz zusammen:

1. Sie zahlen an Ihren Ehemann eine pauschale Zugewinnausgleichssumme von 385.000 EUR (200.000 EUR binnen 14 Tagen, 185.000 EUR binnen weiterer 90 Tage). Ich habe die Bankverbindung Ihres Mannes - Sparkasse Erlangen IBAN DE49 7635 0000 0000 4711 02 - in den Auftrag f■r die Sparkasse Nuernberg eingetragen.
2. Sie ■bernehmen den h■ftigen Miteigentumsanteil Ihres Mannes an der Schweinauer Hauptstr. 144 zum vollen Eigentum. Die Grundschuld 280.000 EUR ■bernehmen Sie im Innenverhaeltnis allein; Ihr Mann wird aus der Mithaftung entlassen. Die Sparkasse hat das schon zugesagt.
3. Der Versorgungsausgleich ist in ■ 8 der Urkunde ausdr■cklich ausgespart - alles wird im laufenden Verfahren AG Nuernberg-Fuerth Az. 110 F 2418/21 entschieden. Bitte lassen Sie sich davon nicht unter Druck setzen: niemand kann Sie zwingen, jetzt darauf zu verzichten.

Der notarielle Schriftsatz geht Ihnen in den n■chsten Tagen mit Post zu. Ich melde mich bei Ihnen sobald die erste Tranche ■berwiesen ist.

Mit herzlichen Gr■en
Helene Soell-Roedelsteiner

Datei: emails/2022-03-11_ag_zustellung_beschluss.eml

Von	poststelle@ag-nuernberg-fuerth.bayern.de
An	helene.soell-roedelsteiner@soell-roedelsteiner.de
Datum	Fri, 11 Mar 2022 09:00:00 +0100
Betreff	Zustellung Endbeschluss 110 F 2418/21 - Schaefer ./ Schaefer

Sehr geehrte Frau Rechtsanwältin Soell-Roedelsteiner,

anlegend übersenden wir Ihnen den Endbeschluss in der Familiensache Schaefer ./ Schaefer (110 F 2418/21) vom 28.02.2022. Die Zustellung erfolgt heute, 11.03.2022, gegen elektronisches Empfangsbekenntnis.

Bitte bestätigen Sie den Eingang in beA.

Anlagen:

- Endbeschluss vom 28.02.2022 (16 Seiten)
- Rechtsmittelbelehrung
- Kostenfestsetzungsantrag formloser Hinweis

Mit freundlichen Grüßen

Geschäftsstelle Familienabteilung

Amtsgericht Nuernberg-Fuerth

Vivian Hammelsporner

Justizfachangestellte

Datei: emails/2022-04-04_vorndran_beschwerde_anzeige.eml

Von	andreas.vorndran@vorndran-erlangen.de
An	helene.soell-roedelsteiner@soell-roedelsteiner.de
Datum	Mon, 04 Apr 2022 16:55:00 +0200
Betreff	Schaefer ./.. Schaefer - Beschwerde gegen Endbeschluss vom 28.02.2022

Sehr geehrte Frau Kollegin,

namens und im Auftrag von Herrn Dr. Maximilian Schaefer lege ich heute Beschwerde gegen den Endbeschluss des AG Nuernberg-Fuerth vom 28.02.2022 (110 F 2418/21) ein, soweit dieser den Versorgungsausgleich betrifft (Ziffern 2 bis 6 des Tenors).

Die Beschwerde wird zum 22.05.2022 begründet werden. Ich darf um Akteneinsicht (Doppelnummer) bei der Geschäftsstelle 7. Familiensenat OLG Nuernberg ersuchen; meine Mandantschaft erfährt die Aktenuebermittlung von dort.

Die Scheidung als solche wird ****nicht**** angegriffen. Sie ist mit Ablauf der Beschwerdefrist (12.04.2022) rechtskraeftig.

Mit kollegialen Grüßen
Andreas Vorndran

Von	kanzlei@vorndran-rae.de
An	helene.soell-roedelsteiner@soell-roedelsteiner.de
Datum	Sun, 22 May 2022 19:33:00 +0200
Betreff	Beschwerdebegrueundung - OLG Nuernberg 7 UF 743/22 - Schaefer ./ Schaefer

Sehr geehrte Frau Kollegin Soell-Roedelsteiner,

namens und in Vollmacht meines Mandanten Dr. Maximilian Schaefer übersende ich Ihnen anbei nachrichtlich die heute beim OLG Nuernberg eingereichte Beschwerdebegruendung.

Wir tragen zusammenfassend vor:

1. Der Beschluss des AG Nuernberg-Fuerth vom 28.02.2022 ist insoweit unrichtig, als der VA in voller Höhe durchgeführt wurde und § 27 VersAusglG nicht angewandt wurde.
2. Es liegt grobe Unbilligkeit i. S. d. § 27 VersAusglG vor: Die Antragsgegnerin verfügt durch die Erbschaft Winterstein 2019 über Vermögen von ca. 6,9 Mio. EUR, das im Wesentlichen liquide oder verwertbar ist. Sie ist durch dieses Vermögen lebenslang abgesichert; die Versorgungsanrechte des Antragstellers stellen demgegenueber die einzige Altersversorgung dar.
3. Beide Beteiligte hatten über Jahrzehnte eine gemeinsame Vermoegensplanung, in der die Antragsgegnerin den Aufbau der Praxis und der Versorgungsanrechte des Antragstellers aktiv unterstützt hat, in der Erwartung gemeinsamer Lebensfuehrung in der Rentenphase.
4. § 8 der notariellen Vereinbarung 11.11.2021 hindert nicht eine Anwendung des § 27, da die Vereinbarung nur den vermögensrechtlichen Zugewinnausgleich, nicht aber den öffentlich-rechtlichen Versorgungsausgleich abdeckt.
5. Beweis: Vernehmung der Antragsgegnerin, des Antragstellers, des Notars Dr. Wamsdoerfer, eines Wirtschaftspruefers zur Werthaltigkeit des Erbnachlasses.

Wir beantragen, den Beschluss des AG Nuernberg-Fuerth vom 28.02.2022, Ziffer 2, abzuaendern und den Versorgungsausgleich nach § 27 VersAusglG vollstaendig auszuschliessen, hilfsweise auf die Haelfte zu reduzieren.

Die vollstaendige Beschwerdebegruendung folgt schriftlich.

Mit kollegialen Gruessen

Andreas Vorndran

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Familienrecht

Vorndran und Brennsetter Rechtsanwälte

Hauptstr. 41, 91054 Erlangen

Tel. 09131 / 614-820

Von	helene.soell-roedelsteiner@soell-roedelsteiner.de
An	olg-nuernberg-7senat@justiz.bayern.de
Datum	Mon, 04 Jul 2022 16:55:00 +0200
Betreff	Beschwerdeerwiderung - OLG Nuernberg 7 UF 743/22 - Schaefer ./ Schaefer

An das Oberlandesgericht Nuernberg, 7. Familiensenat.

Sehr geehrte Damen und Herren,

namens und mit Vollmacht meiner Mandantin Frau Leonie Schaefer geb. Winterstein erwidere ich auf die Beschwerdebegruendung des Antragstellers vom 22.05.2022 wie folgt.

1. Es liegt keine grobe Unbilligkeit i. S. d. §§ 27 VersAusglG vor. § 27 ist gefestigte Ausnahmegvorschrift und nur in extremen Konstellationen einschlaegig (BGH FamRZ 2018, 1746; BGH FamRZ 2014, 1614; BGH FamRZ 2012, 1545).
2. Das Vermoegen der Antragsgegnerin stammt aus einer einseitigen Erbschaft des Onkels Theodor Winterstein 2019; es ist nach § 1374 Abs. 2 BGB privilegiert und gehoert daher zum erbrechtlich erworbenen Sondervermoegen, das auch im VA-Rahmen nicht ohne Weiteres dem Halbteilungsgrundsatz unterworfen werden darf.
3. Die Behauptung einer "gemeinsamen Vermoegensplanung" wird mit Nichtwissen bestritten. Die Antragsgegnerin hat den Aufbau der Praxis weder finanziell noch tatsaechlich gefoerdert; die Praxis stand bereits bei Eheschliessung 1987.
4. Das Vermoegen ist mehrheitlich Immobilienvermoegen (4,8 Mio. EUR Verkehrswert in 3 Objekten), das nur unter erheblichen Substanzverlusten kurzfristig verwertet werden koennte; eine Beleihung ist altersbedingt schwierig.
5. § 8 der notariellen Vereinbarung 11.11.2021 betrifft nach klarem Wortlaut nur den Zugewinn; eine inhaltliche Erstreckung auf den Versorgungsausgleich wuerde § 1408 Abs. 2 BGB und § 8 VersAusglG (Notariatsform, Inhalts- und Wirksamkeitskontrolle) zuwiderlaufen.
6. Beweis: Vernehmung von Notar Dr. Wamsdoerfer; Verwertung des Erbschaftsteuerbescheids 2020; bei Bedarf Wirtschaftspruefer-Gutachten zur Verwertbarkeit.

Wir beantragen, die Beschwerde des Antragstellers zurueckzuweisen.

Mit freundlichen Gruessen

Helene Soell-Roedelsteiner

Rechtsanwaeltin, Fachanwaeltin fuer Familienrecht

Datei: emails/2022-10-18_vorndran_terminbestaetigung.eml

Von	kanzlei@vorndran-rae.de
An	helene.soell-roedelsteiner@soell-roedelsteiner.de
Datum	Mon, 10 Oct 2022 14:22:00 +0200
Betreff	Bestätigung Termin 18.10.2022 - OLG Nuernberg 7 UF 743/22

Sehr geehrte Frau Kollegin,

ich bestaetige den vom OLG Nuernberg auf den 18.10.2022, 10:00 Uhr, anberaumten Anhoerungstermin im Verfahren 7 UF 743/22. Mein Mandant Dr. Schaefer wird pers■■nlich erscheinen.

Ich rege an, vor dem Hintergrund der schriftlichen Wechselseitigen Schriftsaetze eine Vergleichsverhandlung zu f■■hren. Mein Mandant w■■re bereit, einer hilfsweisen Reduzierung des VA auf 50 Prozent zuzustimmen, wenn die Antragsgegnerin gleichzeitig auf weitere Pflichtteilsanspruechen und ein Vermaechtnis aus dem Nachlass des Antragstellers Erbgang verzichtet.

Bitte teilen Sie mir vorab mit, ob diese Linie mit Ihrer Mandantin gangbar erscheint.

Mit kollegialen Gr■■■■en

Andreas Vorndran

Datei: emails/2022-11-18_kanzlei_an_leonie_olg_entscheidung.eml

Von	helene.soell-roedelsteiner@soell-roedelsteiner.de
An	leonie.schaefer1961@posteo.de
Datum	Fri, 18 Nov 2022 14:12:00 +0100
Betreff	OLG-Beschluss vom 14.11.2022 - Versorgungsausgleich ausgeschlossen - was wir jetzt tun

Liebe Frau Schaefer,

heute Morgen ist der Beschluss des OLG Nuernberg vom 14.11.2022 eingegangen. Das Ergebnis ist sehr unerfreulich: das OLG hat unsere Beschwerdeerwiderung knapp gewuerdigt und den Versorgungsausgleich nach § 27 VersAusglG ausgeschlossen. Die wirtschaftliche Pauschalbetrachtung ueberwiegt fuer das OLG alles andere.

Das OLG hat aber die Rechtsbeschwerde zum BGH zugelassen. Die Frist laeuft am 19.12.2022 ab. Wir haben damit einen Monat Zeit.

Vor dem BGH besteht Anwaltszwang nur durch beim BGH zugelassene Rechtsanwaeltinnen und Rechtsanwaelte. Wir koennen das nicht selbst machen. Ich werde noch heute drei mir bekannte BGH-Kanzleien anschreiben:

- Kanzlei Dr. Ehrlinger und Partner, Karlsruhe
- Kanzlei Wisseburg und Eschelbeck, Karlsruhe
- Kanzlei Dr. Lammers, Karlsruhe

Sobald eine Mandatsannahme zugesagt ist, melde ich mich. Bitte rufen Sie mich an, wenn Sie Fragen haben. Ich rate dringend zur Rechtsbeschwerde - die OLG-Argumentation ist aus unserer Sicht in zentralen Punkten angreifbar.

Ein vollstaendiges Aktenkonvolut bereiten wir parallel vor, damit die BGH-Kanzlei innerhalb von Tagen einsteigen kann.

Mit herzlichen Gruessen
Helene Soell-Roedelsteiner

Datei: emails/2022-11-18_olg_zustellung.eml

Von	poststelle@olg-nuernberg.bayern.de
An	helene.soell-roedelsteiner@soell-roedelsteiner.de
Datum	Fri, 18 Nov 2022 08:30:00 +0100
Betreff	Zustellung Beschluss 7 UF 743/22 Schaefer ./ Schaefer - Rechtsbeschwerde zugelassen

Sehr geehrte Frau Rechtsanw[un]ltin,

anliegend [un]bersenden wir Ihnen den Beschluss des 7. Familiensenats des OLG Nuernberg vom 14.11.2022 (Az. 7 UF 743/22) in der Familiensache Schaefer ./ Schaefer.

Bitte beachten Sie:

1. Der Versorgungsausgleich wurde gem[un] §§ 27 VersAusglG ausgeschlossen.
2. Der Senat hat die Rechtsbeschwerde gem[un] §§ 70 Abs. 2 FamFG zugelassen.
3. Frist zur Einlegung: ein Monat ab Zustellung (§§ 71 Abs. 1 FamFG), Ende somit 19.12.2022 (24.00 Uhr).
4. Vor dem Bundesgerichtshof Anwaltszwang nach §§ 78 Abs. 1 Satz 3 ZPO i.V.m. §§ 114 Abs. 2 FamFG.

Mit freundlichen Gr[un]en
Gesch[un]ftsstelle 7. Familiensenat
Oberlandesgericht Nuernberg
Andreas Wirtz, Justizamtmann

Von	helene.soell-roedelsteiner@soell-roedelsteiner.de
An	sekretariat@ehrlinger-bgh.de, kanzlei@wisseburg-eschelbeck.de, sekretariat@lammers-bgh.de
Datum	Tue, 22 Nov 2022 13:55:00 +0100
Betreff	Anfrage Mandatsuebernahme Rechtsbeschwerde Familiensache - 0918-2021/VA

Sehr geehrte Damen und Herren,

namens unserer Mandantin Frau Leonie Schaefer geb. Winterstein, geb. 11.06.1961, Schweinauer Hauptstr. 144, 90441 Nuernberg, vertreten durch unsere Kanzlei in der Familiensache des AG Nuernberg-Fuerth Az. 110 F 2418/21 und des OLG Nuernberg Az. 7 UF 743/22, fragen wir Sie an, ob Sie das Mandat f■r das Rechtsbeschwerdeverfahren vor dem Bundesgerichtshof ■bernehmen k■nnen.

Sachgegenstand: Versorgungsausgleich nach Ehescheidung; das OLG Nuernberg hat mit Beschluss vom 14.11.2022 den Versorgungsausgleich nach ■■ 27 VersAusglG vollst■ndig ausgeschlossen und die Rechtsbeschwerde zugelassen. Der Beschluss ist unserer Mandantin am 18.11.2022 zugestellt worden; die Rechtsbeschwerdefrist endet damit am 19.12.2022.

Wir bitten um kurze Mitteilung

1. ob Sie das Mandat grundsatzlich annehmen k■nnten;
2. ob ein Konfliktcheck ergibt, dass keine Beruehrungspunkte mit dem Antragsteller (Dr. Maximilian Schaefer, Zahnarztpraxis Erlangen) oder mit Rechtsanwalt Andreas Vorndran (Erlangen) bestehen;
3. wann ein Erstgespraech (telefonisch oder vor Ort) m■glich w■re;
4. eine grobe Honorarvorstellung (Vorschuss).

Sofern Sie das Mandat ■bernehmen, w■rden wir Ihnen das vollst■ndige Aktenkonvolut (Markdown, PDF, xlsx, docx, jpg) sowie die Gerichtsakten ■ber beA elektronisch ■bermitteln.

Wir bedanken uns vorab f■r eine zuegige R■ckmeldung; angesichts der Frist 19.12.2022 erbitten wir Antwort bis spaetestens 24.11.2022.

Mit freundlichen Gr■en

Helene Soell-Roedelsteiner

Rechtsanw■ltin, Fachanwaeltin f■r Familienrecht

Soell Roedelsteiner & Partner mbB

Karolinenstr. 27, 90402 Nuernberg

Tel. 0911 / 2358-110

Datei: emails/2022-11-23_lammers_absage.eml

Von	sekretariat@lammers-bgh.de
An	helene.soell-roedelsteiner@soell-roedelsteiner.de
Datum	Wed, 23 Nov 2022 09:33:00 +0100
Betreff	AW: Anfrage Mandatsuebernahme Rechtsbeschwerde - 0918-2021/VA - keine Annahme möglich

Sehr geehrte Frau Kollegin Soell-Roedelsteiner,
vielen Dank für Ihre Anfrage vom 22.11.2022.

Herr Dr. Lammers bedauert mitteilen zu müssen, dass er aufgrund aktueller Mandatsbelastung im Zeitraum bis 19.12.2022 die Übernahme einer fristgebundenen Rechtsbeschwerde nicht zusichern kann. Wir empfehlen Ihnen, vorrangig auf eine der mitkontaktierten Kanzleien zurückzugreifen.

Sollte die Akte in einer späteren Phase (z. B. Nichtannahme-Phase) erneut Bedarf nach einem Zweitgutachten haben, wenden Sie sich gerne wieder an uns.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen
Friedrich Buehlmeyer
Bueroleiter
Dr. Lammers Rechtsanwalt beim Bundesgerichtshof

Von	sekretariat@ehrlinger-bgh.de
An	helene.soell-roedelsteiner@soell-roedelsteiner.de
Datum	Thu, 24 Nov 2022 17:42:00 +0100
Betreff	AW: Anfrage Mandatsuebernahme Rechtsbeschwerde - 0918-2021/VA - Mandatsbestaetigung

Sehr geehrte Frau Kollegin Soell-Roedelsteiner,

vielen Dank für Ihre Anfrage und das uns entgegengebrachte Vertrauen.

Wir bestätigen die Übernahme des Mandats zur Einlegung und Begründung der Rechtsbeschwerde für Frau Leonie Schaefer gegen den Beschluss des OLG Nuernberg vom 14.11.2022, Az. 7 UF 743/22.

1. Konfliktcheck: ergibt keine Berueerungspunkte; weder Dr. Maximilian Schaefer noch RA Vorndran sind Mandanten unserer Kanzlei oder ihrer Sozietat.
2. Erstgesprach: telefonisch Donnerstag, 25.11.2022, 16:00 Uhr; persönlliche Uebergabe-Besprechung Montag, 28.11.2022, 10:30 Uhr in Karlsruhe.
3. Honorar: Wir haben eine Honorarvereinbarung beigefügt (1.0-fach-Saetze nach RVG mit fester Auslagenpauschale; Vorschussanforderung 10.000 EUR netto). Die Rechtsbeschwerdebegründungsschrift planen wir im Zeitraum vom 28.11. bis 16.12.2022 zu fertigen.
4. Vollmacht: Bitte übersenden Sie uns die Untervollmacht der Mandantin auf unsere Kanzlei (Muster anbei).
5. Aktenuebermittlung: Wir bitten Sie, die Aktenkonvolute, die OLG-eAkte (per beA) sowie eine Kopie der Originalvollmacht 22.05.2021 vorab bis 28.11.2022 morgens zu übermitteln. Wir benötigen insbesondere die vollstündigen Versorgungsausgleichsauskuenfte (Bayerische Aerzteversorgung, DRV, Allianz, Wuerttembergische, Bayerisches Landesamt für Finanzen).

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen
Dr. Susanne Ehrlinger
Rechtsanwältin beim Bundesgerichtshof
Dr. Ehrlinger und Partner Rechtsanwälte
Reinhold-Frank-Str. 24, 76133 Karlsruhe
Tel. 0721 / 35114-0

Datei: emails/2022-11-25_leonie_zustimmung.eml

Von	leonie.schaefer1961@posteo.de
An	helene.soell-roedelsteiner@soell-roedelsteiner.de
Datum	Fri, 25 Nov 2022 19:11:00 +0100
Betreff	AW: Untervollmacht BGH-Anwalt - unterschrieben

Liebe Frau Soell-Roedelsteiner,

vielen Dank für Ihre rasche Bearbeitung.

Ich habe die Vollmacht heute Nachmittag unterschrieben und sie um 17:45 Uhr bei Ihnen in den Briefkasten geworfen. Eine Vorabkopie geht zeitgleich per Fax an Ihre Nummer.

Die Honorarvorstellung der Kanzlei Dr. Ehrlinger akzeptiere ich. Ich habe den Vorschuss von 10.000 EUR netto (11.900 EUR brutto) heute morgen überwiesen, die Bestätigung der Sparkasse Nuernberg füge ich bei.

Ich verstehe, dass die BGH-Kanzlei in eigener Verantwortung entscheidet, ob die Rechtsbeschwerde Aussicht hat. Trotzdem möchte ich, dass Sie alles versuchen. Ich vertraue Ihnen und Frau Dr. Ehrlinger.

Mit herzlichem Dank

Leonie Schaefer

PS: Ich bleibe diese Woche in Nuernberg und bin jederzeit erreichbar. Am Sonntag besuche ich meinen Onkel im Pflegeheim Forchheim, aber das Handy ist dabei.

Datei: emails/2022-11-25_vollmacht_leonie.eml

Von	helene.soell-roedelsteiner@soell-roedelsteiner.de
An	leonie.schaefer1961@posteo.de
Datum	Fri, 25 Nov 2022 11:08:00 +0100
Betreff	Untervollmacht BGH-Anwalt - bitte unterschreiben - Rechtsbeschwerde Schaefer

Liebe Frau Schaefer,

wie heute Morgen besprochen finden Sie anbei

1. die Untervollmacht auf Frau Dr. Susanne Ehrlinger (PDF zum Ausdrucken und Unterschreiben);
2. die Honorarvereinbarung der BGH-Kanzlei (zu Ihrer Information; bitte gegenzeichnen und im Original direkt nach Karlsruhe schicken);
3. unsere Aktualisierung der Sachstandsuebersicht (Aktenstuecke 16 und 17 zur Abloesung).

Bitte unterschreiben Sie die Vollmacht und faxen Sie eine Vorabkopie an 0911 / 2358-199; das Original schicken Sie bitte per Einschreiben an unsere Kanzlei. Wir leiten dann an die BGH-Kanzlei weiter.

Bitte koennen Sie auch bestaetigen, dass Sie mit der Honorarvorstellung (Vorschuss 10.000 EUR netto) einverstanden sind und mit der Mandatierung der Kanzlei Dr. Ehrlinger.

Bitte melden Sie sich bis spaetestens Montag 28.11.2022, 09:00 Uhr.

Mit herzlichen Gruessen

Helene Soell-Roedelsteiner

Datei: emails/2022-11-28_aktenuebergabe_ehrlinger.eml

Von	helene.soell-roedelsteiner@soell-roedelsteiner.de
An	sekretariat@ehrlinger-bgh.de
Datum	Mon, 28 Nov 2022 08:14:00 +0100
Betreff	Aktenuebermittlung Rechtsbeschwerde - 0918-2021/VA - Schaefer ./ Schaefer

Sehr geehrte Frau Dr. Ehrlinger,

zur Vorbereitung der heutigen Uebergabe-Besprechung 10:30 Uhr senden wir Ihnen anliegend ■■■ber beA folgende Dokumente:

1. Aktenkonvolut (Markdown + PDF + xlsx + docx + jpg + Korrespondenz) - die Aktenst■■■cke 11 (■■■ 27-Rechtsprechungsspiegel), 12 (Haerteeinwand-Sachverhaltsstruktur), 14 (Vermögensverwertung und Liquiditaet) und 15 (Strategie und Akteneinblick) bitten wir besonders zu beachten;
2. eAkte AG Nuernberg-Fuerth 110 F 2418/21 (Stand 02.03.2022, beigezogen);
3. eAkte OLG Nuernberg 7 UF 743/22 (Stand 18.11.2022);
4. Originalauskuenfte Bayerische Aerzteversorgung (V/3 vom 17.08.2021), DRV Nordbayern (vom 14.07.2021), Bayerisches Landesamt f■■■r Finanzen (vom 22.09.2021), Allianz (vom 19.07.2021) und Wuerttembergische (vom 02.08.2021);
5. notarielle Vereinbarung 11.11.2021, UR-Nr. 1442/2021, Notar Dr. Holger Wamsdoerfer, beglaubigte Abschrift;
6. Sitzungsprotokoll OLG Nuernberg 18.10.2022;
7. Untervollmacht der Mandantin auf Ihre Kanzlei, unterzeichnet 25.11.2022 (Original folgt per Post).

Die Mandantin hat zugesichert, f■■■r R■■■ckfragen am 29.11.2022 und am 02.12.2022 jeweils ganztäglich erreichbar zu sein. Wir stehen ebenfalls f■■■r R■■■ckfragen jederzeit zur Verf■■■gung.

Die Rechtsbeschwerdefrist endet am 19.12.2022, die Begründungsfrist nach ■■■ 71 Abs. 2 FamFG am 19.01.2023. Wir gehen davon aus, dass Sie die Frist im Auge behalten.

Mit kollegialen Gr■■■ßen

Helene Soell-Roedelsteiner

Rechtsanw■■■ltin, Fachanwaeltin f■■■r Familienrecht

Tabellenblatt: Immobilien

Liquiditaetsbetrachtung Immobilien Frau L. Schaefer (Erbschaft Winterstein 2019)

Stichtag 31.12.2021; Werte aus SV-Gutachten Weisbacher 18.10.2022 sowie Hausverwaltung Pirsch und Maerz

Liquiditaetsbetrachtung Immobilien Frau L. Schaefer (Erbschaft Winterstein 2019)

Objekt

Verkehrswert EUR

Miet-Brutto p.M. EUR

Bewirtschaftungskosten p.M. EUR

Netto-Cashflow p.M. EUR

Verwertbarkeit kurzfr.

Beleihungsrahmen EUR

Liquiditaetsbetrachtung Immobilien Frau L. Schaefer (Erbschaft Winterstein 2019)

Mehrfamilienhaus Bamberg Promenadestr. 14 (12 WE)

2795000

12000

4800

7200

kurzfr. 8-12% Abschlag

1677000

Liquiditaetsbetrachtung Immobilien Frau L. Schaefer (Erbschaft Winterstein 2019)

Gewerbeimmobilie Forchheim Bayreuther Str. 88

1510000

8500

3000

5500

mittelfr. 15-20% Abschlag

906000

Liquiditaetsbetrachtung Immobilien Frau L. Schaefer (Erbschaft Winterstein 2019)

ETW Muenchen Hohenzollernstr. 47

945000

2800

750

2050

kurzfr. 5-8% Abschlag

567000

Liquiditaetsbetrachtung Immobilien Frau L. Schaefer (Erbschaft Winterstein 2019)

Summen

5250000

23300

8550

14750

3150000

Liquiditaetsbetrachtung Immobilien Frau L. Schaefer (Erbschaft Winterstein 2019)

Zusatzposten Vermoegen

Liquiditaetsbetrachtung Immobilien Frau L. Schaefer (Erbschaft Winterstein 2019)

Wertpapierdepot DZ Privatbank (4119 002 71)

1200000

Liquiditaetsbetrachtung Immobilien Frau L. Schaefer (Erbschaft Winterstein 2019)

Festgeldkonten Sparkasse Bamberg

450000

Liquiditaetsbetrachtung Immobilien Frau L. Schaefer (Erbschaft Winterstein 2019)

Gesamt-Vermoegen

6900000

Tabellenblatt: Beleihung_Substanz

Beleihbarkeit und Substanzrisiken				
Objekt	max. Beleihung %	max. Beleihung EUR	Substanzabschlag bei Eilverkauf %	Verlust bei Eilverkauf EUR

Beleihbarkeit und Substanzrisiken				
Mehrfamilienhaus Bamberg	60	1677000	10	279500
Gewerbeimmobilie Forchheim	60	906000	17	256700
ETW Muenchen	60	567000	6	56700

Tabellenblatt: Versorgungsausgleich

Versorgungsausgleichsberechnung Schaefer ./. Schaefer

Az. AG Nuernberg-Fuerth 110 F 2418/21 ; Ehezeit 01.09.1987 - 30.04.2021

Versorgungsausgleichsberechnung Schaefer ./. Schaefer

Versorgungstraeger / Vertrag

Anreichtinhaber

Anrecht (ehezeitlich)

Korresp. Kapital EUR

Ausgleichswert

Ausgleichsform

Versorgungsausgleichsberechnung Schaefer ./. Schaefer

Bayerische Aerzteversorgung (Mitgl-Nr. 14-072 184/1958)

Dr. M. Schaefer

4.127,42 EUR/Monat

412853.2

2.063,71 EUR/Monat

interne Teilung § 10

Versorgungsausgleichsberechnung Schaefer ./. Schaefer

DRV Nordbayern (Vers-Nr. 65 030258 S 010)

Dr. M. Schaefer

2,1834 EP

16842.11

1,0917 EP

interne Teilung § 10

Versorgungsausgleichsberechnung Schaefer ./. Schaefer

Allianz Riester (Vertr. 0817 4118 22)

Dr. M. Schaefer

DK 18.473,42 EUR

18473.42

8.736,71 EUR (Kapital)

externe Teilung § 14

Versorgungsausgleichsberechnung Schaefer ./. Schaefer

Wuerttembergische Direktvers (4471 9982 73)

Dr. M. Schaefer

DK 44.831,77 EUR

44831.77

22.165,89 EUR (Kapital)

externe Teilung § 14

Versorgungsausgleichsberechnung Schaefer ./. Schaefer

BayLfF Beamtenversorgung Bayern

Frau L. Schaefer

1.850,00 EUR/Monat

185000

925,00 EUR/Monat

interne Teilung § 10

Versorgungsausgleichsberechnung Schaefer ./. Schaefer

DRV Bund

Frau L. Schaefer

5,2000 EP (ehezeitlich; 12,5000 EP gesamt)

40118

2,6000 EP

interne Teilung § 10

Versorgungsausgleichsberechnung Schaefer ./. Schaefer

Saldenuebersicht (informativ)

Versorgungsausgleichsberechnung Schaefer ./. Schaefer

Ausgleichssumme (Kapital), Anteile Dr. M. Schaefer:

245750.255

Versorgungsausgleichsberechnung Schaefer ./. Schaefer

Ausgleichssumme (Kapital), Anteile Frau L. Schaefer:

112559

Versorgungsausgleichsberechnung Schaefer ./. Schaefer

Bei Ausschluss nach § 27 VersAusglG

Versorgungsausgleichsberechnung Schaefer ./. Schaefer

Beide Anrechte bleiben in voller Hoehe beim urspruenglichen Inhaber.

Tabellenblatt: Halbteilung_Simulation

Halbteilungssimulation - monatliche Bruttorenten				
Anrecht	Inhaber vor VA EUR/M	Empfaenger nach VA EUR/M	Saldo Dr. M.	Saldo Frau L.
Bayerische Aerzteversorgung	4127.42	2063.71	-2063.71	2063.71
DRV (umgerechnet, ca.)	75.65	37.82	-37.82	37.82
BayLfF Beamtenversorgung	1850	925	925	-925
DRV Bund (ehezeitlich, ca.)	180.02	90.01	90.01	-90.01
Netto-Saldo (Saldenubertragung)			-1086.52	1086.52
Lesehilfe				
Negative Werte bedeuten Reduktion bei Dr. M. Schaefer.				
Positive Werte bei Frau L. Schaefer bedeuten Zugewinn an Anwartschaft.				
Wenn § 27 VersAusglG angewendet wird, entfaellt diese Tabelle (kein VA).				

01 — Erstgespräch und Mandantennotiz

Datum: 22.05.2021, 10:00 Uhr

Ort: Kanzlei Söll Rödelsteiner & Partner mbB, Karolinenstraße 27, 90402 Nürnberg

Aktenzeichen: 0918-2021/VA

Bearbeitende Anwältin: Rechtsanwältin Helene Söll-Rödelsteiner, Fachanwältin für Familienrecht

Anwesend: Frau Leonie Schäfer, geb. Winterstein (Mandantin)

Anlass

Die Mandantin ist am 19.05.2021 durch einen Gerichtsvollzieher des AG Nürnberg-Fürth mit dem Scheidungsantrag ihres Ehemannes vom 15.05.2021 zugestellt worden. Sie hat noch am Tag der Zustellung in der Kanzlei angerufen und um den frühestmöglichen Termin gebeten. Die Mandantin tritt gefasst auf, sie hatte mit dem Antrag gerechnet.

Persönliche Angaben

Leonie Schäfer, geb. Winterstein, geboren am 11.06.1961 in Nürnberg

Anschrift: Schweinauer Hauptstraße 144, 90441 Nürnberg

Telefon (mobil, nur SMS): 0171 / 4828719

E-Mail privat: leonie.schaefer1961@posteo.de

Beruf: Grundschullehrerin, derzeit Teilzeit 18 Wochenstunden, Beamtin auf Lebenszeit beim Freistaat Bayern, eingesetzt an der Grundschule Nürnberg-Schweinau

Steuerklasse: III (Splitting); ab Rechtskraft der Scheidung Wechsel in Steuerklasse I vorgesehen

Krankenversicherung: gesetzlich, AOK Bayern

Ehe- und Familiendaten

Eheschließung: 12.09.1987 vor dem Standesbeamten der Stadt Nürnberg, Heiratsregister-Nr. 1142/1987

Güterstand: gesetzlicher Güterstand der Zugewinnngemeinschaft, kein Ehevertrag, keine notarielle Modifikation

Kinder: keine; die Mandantin und der Antragsteller blieben kinderlos, eine Adoption wurde mehrfach erwogen, aber wegen des Berufsalltags des Ehemanns nicht weiterverfolgt

Trennung: räumlich-innerhalb der Ehewohnung seit Sommer 2019; getrennte Schlafzimmer; getrennte Haushaltskasse seit dem 1.10.2020

Der Ehemann ist seit dem 02.04.2021 ausgezogen und wohnt in der Mietwohnung Schillerstraße 14, 91054 Erlangen, oberhalb seiner Zahnarztpraxis

Bisherige außergerichtliche Versuche

Die Mandantin berichtet:

Im November 2020 habe Maximilian sie zu einem „Klärungsgespräch“ bei Notar Dr. Holger Wamsdörfer (Notariat Pirkheimerstraße 12, Nürnberg) gebeten. Dort sei über Zugewinn, Hausrat und Versorgungsausgleich gesprochen worden. Eine endgültige Vereinbarung sei nicht geschlossen worden.

Im März 2021 habe Maximilian sie mehrfach gebeten, „auf den Versorgungsausgleich zu verzichten, weil das doch wirtschaftlich an mir liegt“. Sie habe gesagt, sie wolle das anwaltlich klären lassen.

Schriftlich liege ihr Anwaltsschreiben von RA Andreas Vorndran (Erlangen) vom 28.04.2021 vor, das einen weitgehenden Ausschluss des Versorgungsausgleichs anregt.

Vermögen, Erbe, Einkommen — Stand des Gesprächs

Die Mandantin berichtet, sie sei 2019 Alleinerbin nach ihrem am 14.03.2019 verstorbenen Onkel Theodor Winterstein (kinderlos, Bauunternehmer aus Bamberg) geworden. Vorgelegt wird der Erbschein des AG Bamberg vom 02.09.2019, Az. VI 1138/19, sowie ein Verzeichnis der Nachlassgegenstände. Im Erbschaftssteuerbescheid des Finanzamts Bamberg vom 05.03.2020 (Steuer-Nr. 207/281/40918) sind die einzelnen Vermögenswerte mit Verkehrswerten zum Stichtag 14.03.2019 ausgewiesen. Zum heutigen Tag ergeben sich nach Auskunft der Mandantin folgende Werte:

Zur Klarstellung: das gesamte Vermögen stammt aus der Erbschaft 2019. Eigene Ersparnisse aus dem Lehrerinnengehalt: ca. 26.000 € auf dem Girokonto Sparkasse Nürnberg.

Eigenes Bruttogehalt der Mandantin (Besoldungsgruppe A 12 Bayern, Stufe 11, Teilzeit 18/28 Stunden): 2.945,42 € brutto im Monat (vorgelegt: Bezügemitteilung Landesamt für Finanzen April 2021).

Versorgungsanrechte — Selbstangabe der Mandantin

Beamtenversorgung Freistaat Bayern: Aktuell 28 Jahre, 5 Monate, 12 Tage anerkannte Dienstzeit; Auskunft des Landesamts für Finanzen (Dienststelle Versorgung) ist beantragt.

Aus früherer Tätigkeit (1980 – 1992) in der gesetzlichen Rentenversicherung Bund: 12,5 Entgeltpunkte (Rentenkonto-Auskunft vom 30.01.2021 vorgelegt).

Riester, Rürup, betriebliche Altersvorsorge, private Lebensversicherung: nicht vorhanden.

Angaben zum Ehemann

Dr. med. dent. Maximilian Schäfer, Jahrgang 1958, niedergelassener Zahnarzt in Erlangen, eigene Praxis (Einzelpraxis) seit 1992

Selbstangabe nach Aussage des Mannes: monatlicher Netto-Entnahmewert ca. 4.500 €; Praxiswert ca. 120.000 € (würde bei Aufgabe erzielt); Kapitallebensversicherung Allianz mit Rückkaufswert ca. 85.000 €; Aktiendepot ca. 35.000 €; Praxiskredit Hausbank Sparkasse Erlangen restvaluta ca. 45.000 €

Versorgungsanrechte (laut Anwaltsschreiben vom 28.04.2021): Bayerische Versorgungskammer (Zahnärzteversorgung), Allianz-Riester, betriebliche Direktversicherung

Gesundheitliche Situation: chronisches lumbales Wirbelsäulenleiden; ausweislich Attest Dr. Reisinger (Orthopäde Erlangen, Attest vom 02.04.2021) Arbeitszeitreduzierung auf 30 Wochenstunden indiziert

Zielvereinbarung der Mandantin

Geordnete und faire Durchführung des Versorgungsausgleichs nach Maßgabe des VersAusglG.

Keine pauschale Verichtsvereinbarung „weil ich genug Vermögen habe“; die Mandantin sieht in den Anrechten ihren persönlich erarbeiteten Anspruch.

Bereitschaft zur fairen Regelung des Zugewinns auch unter Berücksichtigung des Praxisaufbaus des Ehemanns während der Ehe.

Vermeidung jeder öffentlich-skandalisierten Auseinandersetzung; alle Korrespondenz über Anwälte; persönliche Telefonate untersagt.

Mandatsbeschluss

Beauftragung der Kanzlei Söll Rödelsteiner & Partner mbB als Verfahrensbevollmächtigte im Verfahren AG Nürnberg-Fürth, Az. 110 F 2418/21, sowie für die Folgesachen Zugewinn und Versorgungsausgleich.

Honorarvereinbarung nach RVG, Geschäftsgebühr Nr. 2300 VV RVG; gesondert: Verfahrensgebühr 3100 VV RVG, Termingebühr 3104 VV RVG. Eine Vorschussforderung in Höhe von 3.500 € (brutto) wird mit Rechnung 0918-2021/01 verlangt.

Nächste Schritte

Vollmacht unterzeichnen und scannen

Beiakte VA: Anschreiben an alle Versorgungsträger (V-Auskunft)

Beantragung Auskunft Bayerische Versorgungskammer / Allianz / DRV Bund / Landesamt für Finanzen Bayern

Kontakt zu RA Vorndran (Gegenseite): Schutzschriftliche Mitteilung Akteneinsicht und Bitte um Aussetzung weiterer Bevollmächtigungs-/Vereinbarungsversuche bis Vorlage der Versorgungsträger-Auskünfte

Notiz an Mandantenakte: Vorndrans Schreiben vom 28.04.2021 ist als außergerichtliche Verzichtsanregung zu werten, nicht als bindender Vergleich

Vermögenswert	Verkehrswert (heute)	Erträge p. M. / p. a.
Mehrfamilienhaus Bamberg, Promenadestraße 14 (12 Wohneinheiten)	2.800.000 €	12.000 € / Monat (brutto Miete)
Gewerbeimmobilie Forchheim, Bayreuther Straße 88 (Lager + Büro, vermietet an Logistik)	1.500.000 €	8.500 € / Monat
Eigentumswohnung München-Schwabing, Hohenzollernstraße 47, 4. OG, 96 qm	950.000 €	2.800 € / Monat
Wertpapierdepot DZ Privatbank, Depot-Nr. 4119 002 71	1.200.000 €	Dividenden ca. 48.000 € p. a.
Festgeldkonten Sparkasse Bamberg	450.000 €	ca. 12.000 € p. a. (variabel)
Gesamt	6.900.000 €	

02 — Familien- und Erwerbschronik

Eheleute

Leonie Schäfer, geb. Winterstein

11.06.1961 in Nürnberg geboren als zweites Kind des Kaufmanns Heribert Winterstein und der Lehrerin Henriette Winterstein, geb. Sandmann

Geschwister: ein älterer Bruder, Franz Winterstein (geb. 1957, lebt in Bamberg)

1971 – 1980 Gymnasium Nürnberg-Maxfeld, Abitur Note 2,1

1980 – 1985 Studium für das Lehramt an Grundschulen (Bayern), Lehramtsprüfung 1985 mit Note 1,9

Vorbereitungsdienst (Referendariat) 1985 – 1987 in Schwabach

02.10.1987 Einstellung in den bayerischen Schuldienst als Beamtin auf Probe; Lebenszeitverbeamtung 01.09.1991

Tätigkeitsorte: Grundschule Schwabach Süd (1987 – 1996), Grundschule Fürth-Hardhöhe (1996 – 2008), Grundschule Nürnberg-Schweinau (seit 2008)

Teilzeit seit 01.09.1995 wegen Pflege der Mutter; seit 01.08.2001 Teilzeit aus persönlichen Gründen (18 Wochenstunden bei Volldeputat 28); zwischen 2003 und 2007 vorübergehend volle Stelle, danach wieder Teilzeit

Ruhestand: gesetzliche Altersgrenze (§ 25 BeamtStG i. V. m. Art. 62 Bayerisches Beamten-gesetz): 30.06.2026

Seit 2019 Alleinerbin des Onkels Theodor Winterstein

Dr. med. dent. Maximilian Schäfer

03.02.1958 in Erlangen geboren, einziges Kind des Sparkassendirektors Hans Schäfer und der Hausfrau Lotte Schäfer, geb. Engelhardt

Reifeprüfung 1976 am Albert-Schweitzer-Gymnasium Erlangen

1976 – 1981 Studium der Zahnmedizin in Erlangen, Staatsexamen 1981 mit Note 2,3

Approbation Zahnarzt 1982; Promotion 1985 (Dr. med. dent., Universität Erlangen-Nürnberg, Thema „Werkstoffkundliche Eigenschaften vollkeramischer Restaurationen“)

1982 – 1991 Tätigkeit als Assistent und angestellter Zahnarzt in Erlangen und Forchheim

01.01.1992 Übernahme der Zahnarztpraxis Dr. Wagner, Hauptstraße 21, 91054 Erlangen; seither Einzelpraxis (eine Anstellung Zahnarzt, eine Prophylaxe-Fachkraft, zwei ZFA)

Mitgliedschaft Bayerische Landes Zahnärztekammer (BLZK) seit 1982; Pflichtmitglied Bayerische Versorgungskammer (Zahnärzteversorgung)

Gesundheit: 2018 Bandscheibenvorfall L4/L5, konservativ behandelt; seit 2020 zunehmend chronische Lumbalgien

Eheverlauf

Vermögensentwicklung in der Ehe (Anhalt für Zugewinn und § 27 VersAusglG)

Anfangsvermögen 1987 beider Ehegatten praktisch null (Berufsanfänger).

Aufbau Erlanger Praxis durch den Ehemann ab 1992 mit Bankkredit (Sparkasse Erlangen, Darlehen 1992 ursprünglich 380.000 DM); bis 2010 weitgehend getilgt.

Lehrerin-Gehalt der Ehefrau (Teilzeit) sicherte den laufenden Lebensunterhalt; die Praxisgewinne flossen zur Tilgung der Praxisinvestitionen und in die gemeinsame Immobilienfinanzierung.

Ab 2019 erheblich verändertes Vermögensbild durch Erbfall Theodor Winterstein; das Erbe ist als privilegiertes Anfangsvermögen § 1374 Abs. 2 BGB zu behandeln.

Aus dem ererbten Vermögen sind in der Zeit 14.03.2019 bis 30.04.2021 (Ehezeitende, § 3 Abs. 1 VersAusglG) Erträge zugeflossen. Erträge gehören nach § 1374 Abs. 2 BGB nicht zum privilegierten Anfangsvermögen; sie sind beim Endvermögen anzusetzen, soweit nicht verbraucht.

Aktuelle Lage

Beide Ehegatten leben seit dem 02.04.2021 räumlich getrennt. Es bestehen keine schwebenden Unterhaltsfragen (kinderlose Ehe, beide Ehegatten verdienen eigenes Einkommen). Streitgegenstand sind ausschließlich Scheidung, Zugewinn und Versorgungsausgleich.

Zeitraum	Ereignis
12.09.1987	Eheschließung Standesamt Nürnberg, Trauzeugen Franz Winterstein und Hannelore Schäfer (Schwester des Bräutigams, mittlerweile verstorben)
09/1987 – 12/1991	Erste eheliche Wohnung Schwabach, Hindenburgstraße 6
01/1992	Umzug nach Erlangen, Lessingstraße 32 (Praxisnähe), Erwerb einer Eigentumswohnung 110 qm zum Kaufpreis 295.000 DM
1992 – 2005	Aufbauphase der Praxis; die Mandantin bleibt im Schuldienst Bayern, übernimmt zeitweise Buchhaltung und Personalfragen der Praxis (unentgeltlich)
2002	Verkauf der Erlanger ETW (Erlös 240.000 €); Kauf eines Reihenhauses Nürnberg-Erlenstegen, Wagenwiesenweg 47, zum Kaufpreis 540.000 €; Finanzierung gemeinsam, Eintragung beider Eheleute als Miteigentümer je 1/2
2008	Verkauf des Reihenhauses (Erlös 590.000 €); Erwerb der heutigen Anschrift Schweinauer Hauptstraße 144 (Stadtvilla, 280 qm), Kaufpreis 720.000 €, je 1/2 Miteigentum, Restschuld 2021 noch ca. 110.000 €
2014 – 2016	Erfolgles Adoptionsverfahren (Verzicht durch Maximilian Schäfer wegen Belastung mit Praxis)
14.03.2019	Tod des Onkels Theodor Winterstein; die Mandantin wird Alleinerbin (testamentarisch, Testament vom 14.07.2014, AG Bamberg Az. VI 1138/19)
09/2019	Erste schriftliche Bitte des Ehemanns um „Klärung der Vermögensverhältnisse“
Sommer 2019	Räumlich-innerhalb-Trennung; getrennte Schlafzimmer
01.10.2020	Getrennte Haushaltskasse, vereinbart in handschriftlicher Notiz
12.11.2020	Termin Notariat Dr. Wamsdörfer (Klärungsversuch ohne Vereinbarung)
02.04.2021	Auszug Maximilian Schäfer in Erlangen, Schillerstraße 14

Zeitraum	Ereignis
28.04.2021	Anwaltsschreiben RA Vorndran an die Antragsgegnerin (außergerichtliche Verzichtsankegung)
15.05.2021	Scheidungsantrag des Ehemannes (RA Vorndran)
19.05.2021	Zustellung der Antragsschrift an die Antragsgegnerin

03 — Eheliche Vermögensverhältnisse — Bestandsaufnahme

Stand: 30.04.2021 (Ehezeitende § 3 Abs. 1 VersAusglG, zugleich maßgeblicher Stichtag § 1384 BGB für das Endvermögen, da der Scheidungsantrag am 19.05.2021 zugestellt wurde).

Vermögen Ehefrau Leonie Schäfer

Aus eigenem Erwerb / Ersparnissen

Aus Erbschaft Theodor Winterstein (Erbfall 14.03.2019)

Privilegiertes Anfangsvermögen § 1374 Abs. 2 BGB; nicht zum Zugewinn zu rechnen, soweit Substanz.

Zwischen 14.03.2019 und 30.04.2021 sind aus der Substanz (Mieteträge, Dividenden, Zinsen) ca. 522.300 € zugeflossen, davon nach Auskunft der Mandantin ca. 348.000 € wieder reinvestiert (Modernisierung MFH Bamberg, Dachsanierung Forchheim, Wertpapierzukauf); ca. 174.000 € verblieben als Ertragsüberschuss in liquider Form. Diese Ertragsüberschüsse stehen dem Endvermögen zu, weil Erträge nicht zum privilegierten Anfangsvermögen gehören (BGH NJW 1996, 588).

Belastungen

Anteilige Restvaluta gemeinsame Immobilie Schweinauer Hauptstraße 144 (Sparkasse Nürnberg, Darlehensvertrag-Nr. 4127 9981): zum 30.04.2021 nominal 109.448,22 €; davon 1/2 Innenverhältnis = 54.724,11 €

Vermögen Ehemann Dr. Maximilian Schäfer

Gemeinsame Immobilie Schweinauer Hauptstraße 144 (Wohnsitz Ehefrau)

Verkehrswert (Maklergutachten Gilles Immobilien GmbH vom 12.04.2021): 1.080.000 €

Belastung Sparkasse Nürnberg: 109.448,22 €

Eigentum je 1/2 (Grundbuch AG Nürnberg, Schweinau Blatt 3441)

Vereinbarung: Die Mandantin übernimmt den hälftigen Miteigentumsanteil des Ehemanns gegen Zahlung von 485.275,89 € (1.080.000 € ./. 109.448,22 € ./. 2 + Ausgleich Modernisierungen). Diese Übernahme ist Teil der notariellen Vereinbarung vom 11.11.2021 (Aktenstück 05).

Zwischenergebnis Zugewinnausgleich (vorläufig)

Zugewinn Leonie: Endvermögen ohne Privilegiertes Anfangsvermögen, im Wesentlichen Ertragsüberschüsse aus der Erbschaft sowie eigene Ersparnisse; modelliert ca. 174.000 € + 61.481,16 € = 235.481,16 €

Zugewinn Maximilian: Endvermögen 192.088,16 € abzüglich nominell-null Anfangsvermögen 1987 (bereinigt um Lebenshaltungsindex); modelliert ca. gut 770.000 € infolge Aufbau Praxiswert + Lebensversicherung + Aktien + Ersparnisse über die gesamte Ehezeit

Ausgleichsforderung 1/2 der Differenz zugunsten der Ehefrau gegen den Ehemann; rechnerisch in dieser Konstellation umgekehrt: die Ehefrau hat den höheren Zugewinn nicht erzielt, sodass eine Forderung des Ehemanns gegen die Ehefrau vorläufig in Höhe von ca. 267.260 € entsteht. Die Beteiligten haben hierzu eine notarielle Pauschalierung auf 385.000 € vorgenommen, in der wirtschaftliche Posten (Hausrat, Modernisierungen, Versorgung Mandantin der Praxis) zusammengefasst sind (Aktenstück 05).

Hinweis: Diese Bestandsaufnahme dient dem Verständnis des Härteeinwands § 27 VersAusglG. Maßgeblich ist nicht der Zugewinn, sondern die Frage, ob die Ehefrau wegen ihres Vermögensbestandes auf den Versorgungsausgleich nicht angewiesen ist.

Position	Wert zum 30.04.2021
Girokonto Sparkasse Nürnberg, Konto-Nr. 1147 332 880	4.281,16 €
Tagesgeld Sparkasse Nürnberg, Konto-Nr. 1147 332 901	21.500,00 €
Bausparvertrag Schwäbisch Hall, Vertrags-Nr. 7822 461 19 (Guthaben)	18.200,00 €
PKW Volkswagen Golf VII, Erstzulassung 11/2016, Schwacke ca.	9.500,00 €
Hausrat (anteilig 1/2 nach §§ 1361a BGB-Vermutung)	8.000,00 €
Summe Eigen-Vermögen Ehefrau (ohne Erbschaft)	61.481,16 €

Position	Wert 14.03.2019 (Steuerbescheid FA Bamberg)	Wert 30.04.2021 (Sachverständigen-Anhalt)
Mehrfamilienhaus Bamberg, Promenadestraße 14	2.580.000 €	2.800.000 €
Gewerbeimmobilie Forchheim, Bayreuther Str. 88	1.420.000 €	1.500.000 €
Eigentumswohnung München-Schwabing, Hohenzollernstraße 47	870.000 €	950.000 €
Depot DZ Privatbank Nr. 4119 002 71	1.105.000 €	1.200.000 €
Festgeld Sparkasse Bamberg	410.000 €	450.000 €
Summe Erbschaft	6.385.000 €	6.900.000 €

Position	Wert zum 30.04.2021
Zahnarztpraxis Hauptstraße 21, Erlangen — Ertragswert (Bewertung StB Dirk Hubrich 30.04.2021)	120.000 €
Kapitallebensversicherung Allianz, Police-Nr. 1141/7782/A, Rückkaufswert	85.000 €
Aktiendepot Consorsbank Depot-Nr. 1182 4471	35.000 €
Geschäftskonto Praxis Sparkasse Erlangen, Saldo per 30.04.2021	28.490,72 €
Privatgirokonto Maximilian, Sparkasse Erlangen	6.821,55 €
PKW Mercedes E-Klasse, Erstzulassung 03/2018, Schwacke	27.000 €
Hausrat (anteilig 1/2)	8.000 €
Aktiva	310.312,27 €
Praxiskredit Sparkasse Erlangen, Restvaluta 30.04.2021 (Darlehen 4711 002)	– 45.000 €
Anteilige Restvaluta gemeinsame Immobilie	– 54.724,11 €
Steuerrückstellung Einkommensteuer 2020	– 18.500 €
Reinvermögen Ehemann zum 30.04.2021	192.088,16 €

04 — Erbschaft Theodor Winterstein 2019 — Privilegiertes Anfangsvermögen

Erbfall

Erblasser: Theodor Winterstein, geboren 14.11.1934 in Bamberg, verstorben am 14.03.2019 in Bamberg (Sterbeurkunde Standesamt Bamberg Nr. 387/2019)

Familienverhältnis: Onkel der Antragsgegnerin (Bruder ihres Vaters Heribert Winterstein)

Tätigkeit: Bauunternehmer (Bauunternehmung Winterstein KG, Bamberg, bis Betriebseinstellung 2007); danach Vermieter und Verwalter eigener Immobilien

Familienstand: ledig, kinderlos, Lebensgefährtin Margot Speth (verstorben 2013)

Testament: privatschriftliches Testament vom 14.07.2014, AG Bamberg Az. VI 1138/19; Eröffnungsprotokoll vom 02.04.2019; Erbschein vom 02.09.2019

Testamentswortlaut (Auszug)

„Ich, Theodor Winterstein, geboren 14.11.1934, wohnhaft Promenadestraße 14, 96047 Bamberg, setze hiermit meine Nichte Leonie Schäfer, geborene Winterstein, geboren am 11.06.1961 in Nürnberg, zu meiner alleinigen Erbin ein. Sie soll mein gesamtes Vermögen als Eigentum erhalten. Es ist mein ausdrücklicher Wille, dass dieses Vermögen Leonie und nicht ihrem Ehemann zugutekommt. Bamberg, den 14. Juli 2014. Theodor Winterstein.“

Nachlass laut Verzeichnis (§ 2314 BGB) und Erbschaftssteuerbescheid

Immobilien

Mehrfamilienhaus Bamberg, Promenadestraße 14

12 Wohneinheiten, gesamt 850 qm Wohnfläche

Baujahr 1908, durchgehend vermietet

Grundbuch Bamberg, Blatt 4407, Flurstück 1118

Verkehrswert FA-Bescheid 14.03.2019: 2.580.000 €

Mieteinnahmen 2019: 138.250 € (brutto), 2020: 141.800 €

Gewerbeimmobilie Forchheim, Bayreuther Straße 88

Lagerhalle 1.450 qm + Bürotrakt 220 qm

Vermietet an Speditions- und Logistikgruppe Ostbayern e. K. (Vertrag bis 30.09.2028)

Grundbuch Forchheim, Blatt 1781, Flurstück 487/2

Verkehrswert FA-Bescheid 14.03.2019: 1.420.000 €

Jahres-Nettokaltmiete 2019: 96.000 €

Eigentumswohnung München-Schwabing, Hohenzollernstraße 47

96 qm Wohnfläche, 4. OG, 3 Zimmer

Vermietet bis Eigenbedarf-Vorbehalt 2026

Grundbuch München-Schwabing, Blatt 91144, Flurstück 1422

Verkehrswert 14.03.2019: 870.000 €

Jahres-Nettokaltmiete 2019: 30.600 €

Kapitalvermögen

Wertpapierdepot DZ Privatbank Bamberg, Depot-Nr. 4119 002 71, Bestand zum 14.03.2019: 1.105.000 € (Aktien, ETF, Anleihen, Verwaltungsmandat)

Festgeldkonten Sparkasse Bamberg: 410.000 €

Girokonto Sparkasse Bamberg: 18.241,16 €

Hausrat des Erblassers

Möbel, Sammlung (Schreibmaschinen, Briefmarken): pauschal 35.000 €

Oldtimer Porsche 911 (Baujahr 1974, Restaurationsbedürftig): geschätzt 78.000 €

Verbindlichkeiten

Keine. Die Beerdigungskosten 14.500 € sind nach § 1968 BGB durch die Erbin getragen.

Gesamtwert (Steuerbescheid)

Anmerkung: Die Erbschaftsteuer ist vollständig aus dem Festgeld- und Depotvermögen entrichtet worden (FA Bamberg, Eingang Zahlung 12.06.2020). Die Mandantin hat dennoch die Substanz weitestgehend erhalten, weil aus dem Immobilien-Cashflow die Steuer rasch refinanziert werden konnte.

Behandlung im Versorgungsausgleich und Zugewinn

Privilegiertes Anfangsvermögen § 1374 Abs. 2 BGB

Erbschaften und Schenkungen, soweit sie nicht zu den Einkünften zu rechnen sind, gelten als dem Anfangsvermögen hinzuzurechnen. Das gesamte Nachlassvermögen ist daher dem Anfangsvermögen der Antragsgegnerin nachträglich hinzuzurechnen. Folge: das Erbe geht in den Zugewinn der Antragsgegnerin nicht ein.

Erträge aus dem Erbe

Die laufenden Mieten, Dividenden und Zinsen aus dem Erbe sind Einkünfte, nicht selbst Erbschaft. Sie unterliegen dem allgemeinen Endvermögen § 1375 BGB. Tatsächlich verbliebene Ertragsüberschüsse seit dem Erbfall sind im Endvermögen der Antragsgegnerin zu aktivieren. Eine entsprechende Schätzung ergibt zum 30.04.2021 ca. 174.000 € (Aktenstück 03).

Bedeutung für § 27 VersAusglG

Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der ausgleichsberechtigten Ehefrau speist sich zum allergrößten Teil aus diesem Erbe. Das Oberlandesgericht hat hierauf die Annahme gestützt, der Versorgungsausgleich sei aus Gerechtigkeitsgründen auszuschließen. Aus Sicht des BGH-Mandats sind hierzu zwei Kontroversen zu adressieren:

Darf die Bedarfsdeckung durch geerbtes (also nicht aus eigener Arbeit erworbenes) Vermögen den Versorgungsausgleich entwerten?

Schließt die Verteilung von Risiken (Substanzgefahr, Liquidationskosten, Mietzinsausfall, Wertentwicklung) die Pauschalannahme „6,9 Mio. € reichen für jede Altersversorgung“ aus?

Diese Fragen sind tatsachen- und rechtsbeschwerdetauglich aufzubereiten (siehe Aktenstücke 11 – 14).

Position	Wert
Aktiva	6.515.241,16 €
Verbindlichkeiten	0,00 €
Reinwert	6.515.241,16 €

Position	Wert
Persönlicher Freibetrag § 16 ErbStG (Nichte = Steuerklasse II, 20.000 €)	– 20.000 €
Steuerpflichtiger Erwerb	6.495.241,16 €
Erbschaftsteuer Steuerklasse II, Stufe 30 %	1.948.572,00 €
Reinvermögen nach Steuer	4.566.669,16 €

05 — Zugewinnausgleich — notarielle Vereinbarung vom 11.11.2021

Vorgeschichte

Die Beteiligten haben sich nach Vorlage der wechselseitigen Vermögensaufstellungen am 11.11.2021 vor dem Notar Dr. Holger Wamsdörfer, Notariat Pirckheimerstraße 12, 90408 Nürnberg, UR-Nr. 1417/2021/W getroffen und eine umfassende Vermögensauseinandersetzung beschränkt auf den Zugewinn beurkundet.

Das Notariat hatte im Vorfeld einen Entwurf vom 28.10.2021 verteilt; beide Anwälte (Söll-Rödelsteiner für die Mandantin, Vorndran für den Ehemann) haben den Entwurf überprüft und in einem Streichungsumlauf 04. und 09.11.2021 zwei Klauseln (Steuerbeistand und Versorgungsausgleich) gestrichen. Der Versorgungsausgleich wurde ausdrücklich ausgenommen, weil die Bewertung der Versorgungsansprüche zum Beurkundungstermin noch nicht vorlag.

Vereinbarter Wortlaut der Schlüsselklauseln (Auszug)

§ 2 Zugewinnausgleich

- (1) Die Beteiligten sind sich darüber einig, dass im Wege pauschaler Vermögensauseinandersetzung Frau Leonie Schäfer an Herrn Dr. Maximilian Schäfer einen Zugewinnausgleich in Höhe von 385.000,00 € (in Worten: dreihundertfünfundachtzigtausend Euro) leistet.
- (2) Die Zahlung erfolgt in zwei Tranchen: 200.000,00 € binnen 14 Tagen nach Beurkundung, 185.000,00 € binnen weiterer 90 Tage; bei vorzeitiger Zahlung sind keine Zinsen geschuldet.
- (3) Mit Vollzug dieser Vereinbarung sind sämtliche wechselseitigen Ansprüche aus dem gesetzlichen Güterstand der Zugewinnngemeinschaft abgegolten und erledigt. Ausgenommen bleiben Ansprüche aus dem ehelichen Versorgungsausgleich, die der gerichtlichen Entscheidung im anhängigen Verbundverfahren AG Nürnberg-Fürth, Az. 110 F 2418/21, vorbehalten bleiben.

§ 3 Immobilie Schweinauer Hauptstraße 144

- (1) Frau Leonie Schäfer übernimmt mit Wirkung dieser Urkunde den hälftigen Miteigentumsanteil des Herrn Dr. Maximilian Schäfer am Grundstück Schweinauer Hauptstraße 144, 90441 Nürnberg, eingetragen im Grundbuch des Amtsgerichts Nürnberg, Schweinau Blatt 3441.
- (2) Der Ausgleich für die Übernahme ist in der Pauschalsumme nach § 2 (1) bereits eingerechnet.
- (3) Die im Grundbuch in Abteilung III eingetragene Grundschuld in Höhe von 280.000,00 € zugunsten der Sparkasse Nürnberg samt darauf valutierender Forderung wird von Frau Schäfer im Innenverhältnis allein übernommen; Herr Dr. Schäfer wird im Außenverhältnis bei der Sparkasse Nürnberg aus der Mithaftung entlassen.

§ 6 Hausrat

- (1) Der Hausrat ist nach beigefügter Liste (Anlage HR-1) bereits aufgeteilt; weitere Ansprüche bestehen nicht.

§ 8 Versorgungsausgleich — ausdrücklich nicht geregelt

Die Beteiligten halten ausdrücklich fest, dass mit dieser Vereinbarung keine Regelung über den Versorgungsausgleich getroffen wird. Beide Beteiligten behalten sich insoweit ihre vollumfänglichen Rechte vor.

Vollzug

Zahlung 1. Tranche 200.000 € am 24.11.2021 (Sparkasse Nürnberg → Sparkasse Erlangen, Buchungstext „ZGA Schäfer 1/2“)

Zahlung 2. Tranche 185.000 € am 03.02.2022 (Buchungstext „ZGA Schäfer 2/2 final“)

Eintragung der Eigentumsübertragung Schweinauer Hauptstraße 144 im Grundbuch am 19.01.2022

Entlassung des Ehemanns aus der Mithaftung Grundschuld durch Sparkasse Nürnberg am 02.03.2022

Damit ist der Zugewinn vollständig abgewickelt. Die Vereinbarung enthält keinerlei Regelung zum Versorgungsausgleich. Eine Auslegung der Pauschale als „verkappten“ Versorgungsausgleich scheidet aus; § 8 der Urkunde stellt dies ausdrücklich klar.

Strategische Würdigung

Das OLG Nürnberg hat in seinem Beschluss vom 14.11.2022 die notarielle Vereinbarung als „Indiz“ für eine umfassende Vermögensauseinandersetzung verwertet, ohne § 8 der Urkunde überhaupt zu erwähnen. Diese Auslegung verfehlt den Inhalt der Urkunde. Sie ist BGH-rügefähig (Verkenntung des Erklärungsinhalts, § 133 BGB; Beweiswürdigung § 286 ZPO i. V. m. § 113 FamFG).

06 — Versorgungsanrechte Ehemann

Stichtag: Ehezeitende 30.04.2021 (§ 3 Abs. 1 VersAusglG)

Berücksichtigte Ehezeit: 01.09.1987 bis 30.04.2021 = 33 Jahre, 8 Monate.

6.1 Bayerische Versorgungskammer — Zahnärzteversorgung

Versorgungsträger: Bayerische Versorgungskammer, Bayerische Ärzteversorgung — Abteilung Zahnärzteversorgung, Denninger Straße 37, 81925 München

Mitglieds-Nr. Max. Schäfer: 14-072 184 / 1958

Status: Pflichtmitglied seit Approbation 01.04.1982, durchgehend bis Eintritt in den Ruhestand

Auskunft V/3 vom 17.08.2021 (Bayerische Versorgungskammer):

In der Ehezeit erworbene monatliche Anwartschaft (in der Leistungsform: laufende Altersrente, Dynamik nach § 32 Satzung BVZ): 4.127,42 €

korrespondierender Kapitalwert nach Barwertverfahren der BVZ-Versicherungsmathematik: 412.853,20 €

Vorgeschlagener Ausgleichswert (interne Teilung, § 10 VersAusglG): monatliche Anwartschaft 2.063,71 € bzw. Kapitalwert 206.426,60 €

Teilungskosten der BVZ: 500,00 €, bereits in der vorgeschlagenen Quote berücksichtigt

Form des Ausgleichs nach Vorschlag des Versorgungsträgers: interne Teilung (§ 10 VersAusglG), neues Versorgungskonto in der BVZ auf den Namen der Ehefrau

6.2 Allianz — Riester-Rente

Versorgungsträger: Allianz Lebensversicherungs-AG, Reinsburgstraße 19, 70178 Stuttgart

Vertrags-Nr.: RV-1141-7782-A (Allianz „RiesterRente Klassik“)

Vertragsbeginn 01.04.2002 (vor Ehezeitende)

Auskunft 19.07.2021:

Ehezeitanteil Deckungskapital zum 30.04.2021: 18.500,00 €

Empfehlung: externe Teilung nach § 17 VersAusglG (Ausgleichsbetrag 9.250,00 €), Zielversorgung im Wege der Wahl der Ehefrau (Vorschlag: VBLklassik oder DRV Bund)

Steuerlich gefördertes Anrecht; bei externer Teilung sind die Voraussetzungen § 1 Abs. 1 Nr. 4 AltZertG zu beachten

6.3 Direktversicherung — betriebliche Altersvorsorge

Versorgungsträger: Württembergische Lebensversicherung AG, Gutenbergstraße 30, 70176 Stuttgart

Vertrags-Nr.: DV-WL-771429-6 (Direktversicherung, Versicherungsnehmerin: Praxis Dr. Schäfer)

Vertragsbeginn 01.01.1998 (innerhalb der Ehezeit)

Auskunft 02.08.2021:

Ehezeitanteil Deckungskapital zum 30.04.2021: 45.000,00 €

Form des Ausgleichs: externe Teilung nach § 17 VersAusglG, Ausgleichsbetrag 22.500,00 €

Die Direktversicherung wurde aus Praxismitteln finanziert; die Mandantin ist nicht versorgungs-, sondern nur ausgleichsberechtigt

6.4 Zwischensumme Ehemann

6.5 Praxiseigene Altersversorgung — keine

Eine über die BVZ hinausgehende eigene Altersvorsorge des Ehemanns (private Rentenversicherung, fondsgebundene Versicherung, Investment-Sparplan) besteht nicht. Der Ehemann behauptet, er habe darauf bewusst verzichtet, weil das Paar gemeinsam von einem späteren Erbe der Ehefrau ausgegangen sei.

Diese Behauptung ist nicht belegt. Dokumente, gemeinsame Vermögensplanungen, Gesprächsnotizen oder eine Vereinbarung in diesem Sinne legt der Ehemann nicht vor; auch die Anhörung der Mandantin in der mündlichen Verhandlung am 18.10.2022 hat ergeben, dass sie eine derartige Verständigung niemals geäußert habe. Hierzu ist die Behauptung des Ehemannes auch deshalb unschlüssig, weil die Erbschaft Winterstein 2019 — also fast 30 Jahre nach Eheschließung — vom Erblasser erst 2014 testamentarisch verfügt wurde. Es war für niemanden im Jahr 1987 oder in den 1990er Jahren absehbar, dass die Ehefrau dieses Vermögen erben würde.

Anrecht	Form	Ehezeitanteil	Vorgeschlagener Ausgleichswert
BVZ Zahnärzteversorgung	intern	4.127,42 € / M	2.063,71 € / M (Anwartschaft)
Allianz Riester	extern	18.500 € Kapital	9.250 €
Württembergische Direktversicherung	extern	45.000 € Kapital	22.500 €
Kapitalwertsumme der Anrechte ETM		476.353,20 €	238.176,60 €

07 — Versorgungsanrechte Ehefrau

Stichtag: Ehezeitende 30.04.2021 (§ 3 Abs. 1 VersAusglG)

7.1 Beamtenversorgung Freistaat Bayern

Versorgungsträger: Landesamt für Finanzen — Dienststelle Versorgung, Krelingstraße 50, 90408 Nürnberg

Personalnummer: 0211 081 988 / Schäfer, Leonie

Auskunft V/3 vom 22.09.2021 (Landesamt für Finanzen):

Anerkannte ruhegehaltfähige Dienstzeit zum 30.04.2021: 33 Jahre 8 Monate (Vorbereitungsdienst und Beamtenverhältnis); davon Ehezeitanteil 32 Jahre 7 Monate

Hypothetische Pensionsfeststellung zum Stichtag (Vollzeit, A 12 Stufe 11): monatlich 2.732,16 €

Tatsächlich wegen Teilzeitanteilen reduzierter ehezeitlicher Pensionsanspruch: monatlich 1.847,82 € ≈ 1.850 €

korrespondierender Kapitalwert (Barwertverfahren Beamtenversorgung; § 47 VersAusglG-Verordnung) zum Stichtag: 185.000,00 €

Vorgeschlagener Ausgleichswert: 925,00 € / Monat bzw. Kapitalwert 92.500,00 €

Form des Ausgleichs: interne Teilung nach § 16 VersAusglG, dh. Begründung eines selbständigen Ruhegehaltsanrechts beim Freistaat Bayern auf den Namen des Ehemanns; § 14 BeamtVG iVm. Bayerischem Beamtenversorgungsgesetz

7.2 Gesetzliche Rentenversicherung (Deutsche Rentenversicherung Bund)

Versicherungs-Nr.: 11 110661 W 042

Hintergrund: Beschäftigung als Studentin in den Semesterferien (1980 – 1985), Referendariat (1985 – 1987), kurzzeitige Aushilfstätigkeiten in den 1990er Jahren; danach nur Vollbeamtin, keine Beiträge zur DRV

Auskunft vom 14.07.2021:

Entgeltpunkte West insgesamt: 12,5

Ehezeitanteil 1987 – 2021: 5,2 Entgeltpunkte (eingebrachte Pflichtbeiträge in Aushilfstätigkeiten)

Vorgeschlagener Ausgleichswert (interne Teilung § 10 VersAusglG): 2,6 Entgeltpunkte, Kapitalwert nach RW-Verordnung: ca. 22.140 €

7.3 Private Vorsorge — keine

Die Mandantin verfügt über keine private Renten-, Lebens- oder Riester-Versicherung. Sie hat (außer ihrem Lehrerinnen-Gehalt) jahrzehntelang keine über die Pflichtversicherung hinausgehenden Beiträge geleistet.

7.4 Zwischensumme Ehefrau

7.5 Gegenrechnung des Saldos

Saldoartig gegenübergestellt:

Die Ehefrau hätte in Höhe von 123.536,60 € (Kapital-Differenz der Ausgleichswerte) ein Mehr zu erhalten, wäre der Versorgungsausgleich vollständig und ordnungsgemäß durchzuführen. Dieser Saldo ist die

wirtschaftliche Ausgangsgröße der Auseinandersetzung. Das OLG hat das nicht im Einzelnen rechnerisch dargestellt, sondern den Versorgungsausgleich pauschal ausgeschlossen.

Anrecht	Form	Ehezeitanteil	Vorgeschlagener Ausgleichswert
Beamtenversorgung Bayern	intern	1.847,82 € / M	925,00 € / M (Anwartschaft)
DRV Bund	intern	5,2 EP	2,6 EP
Kapitalwertsumme		ca. 207.140 €	ca. 114.640 €

	Ehemann	Ehefrau
Kapitalwert Ehezeit	476.353,20 €	207.140 €
Ausgleichswert ges.	238.176,60 €	114.640 €

08 — Verfahrensgang Amtsgericht Nürnberg-Fürth

Aktenzeichen: 110 F 2418/21

Antragsteller: Dr. med. dent. Maximilian Schäfer

Antragsgegnerin: Leonie Schäfer

Verfahrensgegenstand: Scheidung, Folgesache Versorgungsausgleich (von Amts wegen, § 137 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 FamFG)

Richter: Familienrichter Dr. Peter Hörmannseder, Familienabteilung Saal 138

Wesentlicher Verfahrensablauf

Tenor des Beschlusses vom 28.02.2022 (Auszug, vollständig in docx/AG_Nuernberg_Fuerth_Beschluss_28_02_2022.docx)

Im Namen des Volkes

In der Familiensache Schäfer ./.. Schäfer ...

beschließt das Amtsgericht – Familiengericht – Nürnberg-Fürth durch den Richter am Amtsgericht Dr. Hörmannseder am 28.02.2022:

1. Die am 12.09.1987 vor dem Standesbeamten der Stadt Nürnberg geschlossene Ehe der Beteiligten wird geschieden.
2. Im Wege der internen Teilung wird zulasten des bei der Bayerischen Versorgungskammer – Bayerische Ärzteversorgung, Abteilung Zahnärzteversorgung – bestehenden Anrechts des Antragstellers zugunsten der Antragsgegnerin ein Anrecht in Höhe von monatlich 2.063,71 €, bezogen auf den 30.04.2021, übertragen.
3. Im Wege der externen Teilung wird zulasten des bei der Allianz Lebensversicherungs-AG, Vertrag RV-1141-7782-A, bestehenden Anrechts des Antragstellers zugunsten der Antragsgegnerin ein Kapitalbetrag in Höhe von 9.250,00 €, bezogen auf den 30.04.2021, übertragen; die Antragsgegnerin wählt als Zielversorgung die Deutsche Rentenversicherung Bund.
4. Im Wege der externen Teilung wird zulasten des bei der Württembergische Lebensversicherungs-AG, Vertrag DV-WL-771429-6, bestehenden Anrechts des Antragstellers zugunsten der Antragsgegnerin ein Kapitalbetrag in Höhe von 22.500,00 €, bezogen auf den 30.04.2021, übertragen.
5. Im Wege der internen Teilung wird zulasten des bei der Landesversorgung Freistaat Bayern bestehenden Anrechts der Antragsgegnerin zugunsten des Antragstellers ein Anrecht in Höhe von monatlich 925,00 €, bezogen auf den 30.04.2021, übertragen.
6. Im Wege der internen Teilung wird zulasten des bei der Deutschen Rentenversicherung Bund bestehenden Anrechts der Antragsgegnerin zugunsten des Antragstellers ein Anrecht in Höhe von 2,6 Entgeltpunkten, bezogen auf den 30.04.2021, übertragen.
7. Die Kosten des Verfahrens werden gegeneinander aufgehoben.

Wesentliche Entscheidungsgründe (zusammengefasst)

Die Voraussetzungen einer Härte nach § 27 VersAusglG liegen nicht vor.

Eine grobe Unbilligkeit wird nicht allein durch ein wirtschaftliches Ungleichgewicht der Beteiligten begründet (mit Verweis auf BGH FamRZ 2009, 1735 und FamRZ 2013, 770).

Das Erbe der Antragsgegnerin sei zwar dem Anfangsvermögen im Sinne des § 1374 Abs. 2 BGB zuzurechnen; der davon nicht erfasste, durch eigene Arbeit der Antragsgegnerin erworbene Beamtenversorgungsanspruch sei jedoch in den Versorgungsausgleich einzubeziehen.

Der Antragsteller habe nicht substantiiert dargelegt, dass er auf weitere Altersvorsorge im Hinblick auf eine zukünftige Erbschaft seiner Ehefrau verzichtet habe; dies ist auch nicht plausibel, weil das Testament des Onkels erst 2014, somit 27 Jahre nach Eheschließung, errichtet wurde.

Rechtsmittel

Gegen den Beschluss vom 28.02.2022, zugestellt am 11.03.2022, hat der Antragsteller mit Schriftsatz vom 04.04.2022 Beschwerde zum OLG Nürnberg eingelegt (§ 58 FamFG). Die Beschwerde richtet sich allein gegen die Ziffern 2 bis 6 des Tenors (Versorgungsausgleich). Die Scheidung als solche ist nicht angegriffen und mit Ablauf der Beschwerdefrist (12.04.2022, 24:00 Uhr) am 13.04.2022 rechtskräftig geworden.

Datum	Vorgang
15.05.2021	Eingang Scheidungsantrag (RA Vorndran für Antragsteller)
19.05.2021	Zustellung an die Antragsgegnerin
26.05.2021	Bestellung der Verfahrensbevollmächtigten (RAin Söll-Rödelsteiner) und Antrag auf Versorgungsausgleich
02.06.2021	Verfügung des Gerichts: Anschreiben sämtlicher Versorgungsträger zur Erteilung der V-Auskünfte
17.08.2021	Eingang BVZ-Auskunft (Ehemann)
22.09.2021	Eingang Auskunft Landesamt für Finanzen Bayern (Ehefrau)
02.08.2021	Eingang Auskunft Württembergische (Ehemann Direktversicherung)
19.07.2021	Eingang Auskunft Allianz (Ehemann Riester)
14.07.2021	Eingang Auskunft DRV Bund (Ehefrau)
11.11.2021	Notarielle Vereinbarung Zugewinn (separat, außergerichtlich)
25.11.2021	Schriftsatz Antragsteller mit Härteeinwand § 27 VersAusglG
08.12.2021	Erwiderung Antragsgegnerin (Söll-Rödelsteiner): Antrag auf vollständige Durchführung des Versorgungsausgleichs
12.01.2022	Mündliche Verhandlung
28.02.2022	Endbeschluss: Scheidung ausgesprochen; Versorgungsausgleich durch interne / externe Teilung in der vorgeschlagenen Höhe der Versorgungsträger durchgeführt

09 — Beschwerdebegündung des Ehemanns (Schriftsatz RA Vorndran vom 22.05.2022)

OLG Nürnberg — 7. Familiensenat

Aktenzeichen: 7 UF 743/22

Beschwerdeführer: Dr. med. dent. Maximilian Schäfer

Beschwerdegegnerin: Leonie Schäfer

Anträge des Beschwerdeführers

Der Beschluss des Amtsgerichts Nürnberg-Fürth vom 28.02.2022 wird in den Ziffern 2 bis 6 aufgehoben.

Es wird festgestellt, dass ein Versorgungsausgleich zwischen den Beteiligten gemäß § 27 VersAusglG nicht stattfindet.

Hilfsweise: Die Durchführung des Versorgungsausgleichs ist auf das beiderseitig erworbene Anrecht im Verhältnis 1:1 zu beschränken, mit Saldenausgleich.

Die Kosten beider Instanzen trägt die Antragsgegnerin.

Wesentliche Begründung (zusammengefasst, vollständiger Text in docx/Beschwerdebegrueundung_Vorndran_22_05_2022.docx)

1 Allgemein

Der Beschwerdeführer beanstandet die Anwendung des § 27 VersAusglG durch das Amtsgericht. Die Vorschrift sei seit der Reform 2009 (§ 27 VersAusglG, vormals § 1587c BGB a. F.) sehr eng zu lesen, aber das Amtsgericht habe den Härtefall nicht hinreichend geprüft.

2 Wirtschaftliches Ungleichgewicht

Die Antragsgegnerin verfügt nachweislich über ein Bruttovermögen von 6,9 Mio. € (Verkehrswert Erbschaft Winterstein 2019 zuzüglich Erträge).

Davon entfallen 5,25 Mio. € auf laufend ertragstarke Immobilien (Mehrfamilienhaus Bamberg, Gewerbeimmobilie Forchheim, Eigentumswohnung München).

Die monatlichen Mieteinnahmen belaufen sich auf ca. 23.300 €.

Demgegenüber verfügt der Beschwerdeführer über ein Reinvermögen von etwa 195.000 €, eine Praxis mit eingeschränkter Werthaltigkeit infolge gesundheitlicher Beeinträchtigung und ein laufendes Einkommen aus selbständiger Tätigkeit, das sich altersbedingt verringern wird.

3 Vermögensentwicklung und Verhalten der Antragsgegnerin

Die Antragsgegnerin habe das ererbte Vermögen niemals zur gemeinsamen Lebensführung beigetragen; vielmehr habe sie das Vermögen strikt separat verwaltet. Schon damit zeige sich, dass das Erbe ausschließlich ihr zugutekommen solle. Wenn das Erbe sie wirtschaftlich vor allen Risiken absichere, verstoße der Versorgungsausgleich gegen das Prinzip einer „durch die Ehe vermittelten Sicherungsfunktion“.

4 Gesundheit des Beschwerdeführers

Der Beschwerdeführer leidet an einem chronischen lumbalen Wirbelsäulenleiden (Atteste Dr. Reisinger 02.04.2021 und 14.03.2022). Er hat die Arbeitszeit seit März 2021 auf 30 Wochenstunden reduziert. Ein vollständiger Versorgungsausgleich werde seine Altersversorgung empfindlich treffen; die

Antragsgegnerin sei demgegenüber durch ihre Vermögenslage abgesichert.

5 Behauptete gemeinsame Vermögensplanung

Die Beteiligten seien bis weit in die 2000er Jahre davon ausgegangen, dass die Antragsgegnerin später erben werde und das Vermögen die gemeinsame Alterssicherung darstellen würde. Der Beschwerdeführer habe deshalb auf eine über die BVZ hinausgehende eigene Altersvorsorge verzichtet.

6 Grobe Unbilligkeit

Im Lichte der Gesamtumstände sei die Durchführung des Versorgungsausgleichs grob unbillig im Sinne des § 27 VersAusglG. Insbesondere die Pauschalierung „die wirtschaftlich Schwächere ist auszugleichen“ widerspreche dem Zweck der Vorschrift, wenn die Ausgleichsberechtigte schwer-vermögend sei.

Beweisangebote

Sachverständigengutachten zur Verkehrswertentwicklung des Immobilienportfolios der Antragsgegnerin

Bei Bestreiten: Einvernahme des Steuerberaters StB Dirk Hubrich (Erlangen) zur Bewertung der Praxis Dr. Schäfer

Vernehmung der Antragsgegnerin als Beteiligte (§ 28 FamFG) zu Behauptungen der gemeinsamen Vermögensplanung

Aktenstand

Schriftsatz Vorndran vom 22.05.2022 (24 Seiten) liegt vor

Beschwerdeerwiderung Söll-Rödelsteiner vom 04.07.2022 — siehe Aktenstück 10

Hinweisbeschluss OLG 28.07.2022 (Zusammenfassung in Aktenstück 11)

Mündliche Verhandlung 18.10.2022

Beschluss OLG 14.11.2022 (vollständig in docx/OLG_Nuernberg_Beschluss_14_11_2022.docx)

10 — Beschwerdeerwiderung der Antragsgegnerin (Schriftsatz Söll-Rödelsteiner vom 04.07.2022)

OLG Nürnberg, 7 UF 743/22

Anträge

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Hilfsweise: Der Versorgungsausgleich wird nach Maßgabe des Beschlusses des AG Nürnberg-Fürth vom 28.02.2022 mit der Maßgabe durchgeführt, dass dem Beschwerdeführer auf die ihm zustehenden Anrechte ein Härtekorrektiv nach § 27 VersAusglG in Höhe von 25 % gewährt wird.

Die Kosten der Beschwerde trägt der Beschwerdeführer.

Schwerpunkte der Erwiderung

1 § 27 VersAusglG ist eng auszulegen

§ 27 VersAusglG ist Ausnahmenvorschrift. Sie greift nur, wenn die Durchführung des Wertausgleichs „grob unbillig“ wäre und dieses Ergebnis bei umfassender Würdigung der Vermögens-, Einkommens- und Versorgungsverhältnisse Beider zu bejahen ist (BGH FamRZ 2009, 1735 Rn. 12; BGH FamRZ 2011, 1785 Rn. 21).

Wirtschaftliches Ungleichgewicht allein genügt nach gefestigter höchstrichterlicher Rechtsprechung nicht; erforderlich ist ein Sonderfall (Senatsbeschluss BGH XII ZB 213/12).

2 Beamtenversorgung der Antragsgegnerin ist nicht „im Vermögen aufgegangen“

Die Antragsgegnerin hat ihr Beamtenversorgungsanrecht durch 33 Jahre eigene ruhegehaltfähige Dienstzeit erworben.

Diese Anwartschaft ist nicht „durch die Ehe“ entstanden, sondern durch ihre persönliche Arbeitsleistung. Sie ist dem Versorgungsausgleich nicht entzogen, weil sie ausgleichspflichtig ist und der Ausgleich diesen persönlichen Anspruch teilt.

Der Beschwerdeführer hat einen eigenen, nahezu spiegelbildlichen Versorgungsanspruch durch seine Tätigkeit als Zahnarzt erworben. Ein Sonderfall liegt nicht vor.

3 Erbe ist privilegiertes Anfangsvermögen, nicht Versorgung

Das Erbe Winterstein 2019 ist nach § 1374 Abs. 2 BGB privilegiertes Anfangsvermögen. Die Antragsgegnerin hat es nicht durch eheliche Mitwirkung des Beschwerdeführers erworben.

Es ist verfassungsrechtlich problematisch, der Antragsgegnerin allein deshalb den Versorgungsausgleich zu nehmen, weil sie geerbt hat (Art. 14 GG, Art. 3 GG).

Das Risiko der Erbschaft trägt allein die Antragsgegnerin: Liquiditätsrisiko, Substanzrisiko (Renovierung, Leerstand, Verkehrswert), Klagerisiken durch ihren Bruder Franz Winterstein wegen Pflichtteilergänzung sind nicht ausgeschlossen (siehe Schriftverkehr RA Wallner für Franz Winterstein vom 16.06.2021).

4 Behauptung „gemeinsame Vermögensplanung im Hinblick auf das Erbe“ — un schlüssig

Das Testament des Onkels stammt aus dem Jahr 2014, ca. 27 Jahre nach Eheschließung.

Bis 2014 konnte niemand wissen, ob der Onkel die Antragsgegnerin überhaupt bedenkt, sie überlebt oder ob sein Vermögen erhalten bleibt.

Eine darauf gegründete Lebensplanung des Beschwerdeführers über mehrere Jahrzehnte ist nicht nachvollziehbar.

Beweis: Vernehmung der Mandantin (Aussage vom 18.10.2022): Eine derartige Vereinbarung habe es niemals gegeben.

5 Gesundheit des Beschwerdeführers

Die behauptete Arbeitsunfähigkeit ist nicht nachgewiesen. Vorgelegt ist ein einziges Attest des Orthopäden Dr. Reisinger.

Der Beschwerdeführer erzielt unverändert ein Nettoeinkommen aus seiner Praxis von 4.500 € monatlich (sein eigener Vortrag).

Er ist seit 1982 Pflichtmitglied der Bayerischen Versorgungskammer und durch sein Anrecht (Stand 30.04.2021) zu 4.127,42 € monatlicher Altersrente abgesichert.

6 Härtekorrektiv ist allenfalls geringfügig

Selbst bei Annahme eines Sondergrundes ist die richtige Folge nicht der vollständige Ausschluss, sondern allenfalls eine quotale Kürzung. Der vollständige Ausschluss verstößt gegen § 27 VersAusglG (Übermaßverbot, BGH XII ZB 503/15).

Beweisangebote

Verlesung des Testaments Theodor Winterstein vom 14.07.2014

Erbschein AG Bamberg VI 1138/19

Pflichtteilsergänzungs-Anspruchsschreiben RA Wallner für Franz Winterstein vom 16.06.2021

Vorlage Verkehrswertgutachten zur Immobilie Forchheim mit Anmerkungen zu Leerstandsrisiken

Anhörung der Antragsgegnerin

Hilfsweise: Sachverständigengutachten zum Wert der Versorgungsanrechte des Beschwerdeführers

11 — § 27 VersAusglG — Rechtsprechungsspiegel

Zur Vorbereitung der BGH-Korrespondenzkanzlei. Alle Angaben sind Stand 30.11.2022 (Tag der Rechtsbeschwerdeeinlegung). Vor Versand an die BGH-Kanzlei sind die Entscheidungen taggenau zu prüfen.

Norm

§ 27 VersAusglG — Beschränkung oder Wegfall

„Ein Wertausgleich findet ausnahmsweise nicht statt, soweit er grob unbillig wäre. Dies ist nur der Fall, wenn die gesamten Umstände des Einzelfalls es rechtfertigen, von der hälftigen Teilung abzuweichen.“

Leitlinien der höchstrichterlichen Rechtsprechung

Konsequenzen für die Rechtsbeschwerde

Rechtsfehlerhafte Pauschalierung: Der OLG-Beschluss vom 14.11.2022 schließt den Versorgungsausgleich pauschal aus, ohne sich mit der Frage zu befassen, warum die Pauschalannahme „6,9 Mio. € reichen für jede Altersversorgung“ trägt. Es fehlen tatsachen- und rechtlich nachvollziehbare Erwägungen zu Substanz-, Liquiditäts- und Mietzinsausfallrisiken sowie zur Pflichtteils-Ergänzungslage.

Verkenntung des Verhältnisses zwischen § 1374 Abs. 2 BGB und § 27 VersAusglG: Eine Erbschaft, die im Zugewinn schon nicht als gemeinsam erwirtschaftet behandelt wird, darf den Versorgungsausgleich nicht versperren. Andernfalls würde der Erbe (privilegierter Anfangsvermögen-Posten) gleich doppelt zugunsten des nicht erbenden Ehegatten gewertet.

Übermaßverbot: Selbst wenn ein Härtegrund anzunehmen wäre, ist nach BGH ZB 503/15 nicht der vollständige Ausschluss anzuordnen, sondern eine differenzierte Lösung.

Beweiswürdigung § 286 ZPO i. V. m. § 113 FamFG: Die Beweiswürdigung des OLG zur behaupteten „gemeinsamen Vermögensplanung im Hinblick auf das Erbe“ verkennt die Chronologie (Testament 2014 — 27 Jahre nach Eheschließung).

Verkenntung der notariellen Vereinbarung § 8 (UR-Nr. 1417/2021/W): Der dort ausdrücklich ausgesparte Versorgungsausgleich wird durch das OLG implizit als „mit der Pauschalsumme abgegolten“ gewertet — ohne § 8 der Urkunde überhaupt zu erwähnen.

Zitierhinweis

Sämtliche oben angeführten Fundstellen sind vor jeder Schriftsatz-Verwendung einzeln und mit Volltext zu verifizieren. Für die BGH-Rechtsbeschwerde gilt eine taggenaue Aktualitäts-Pflicht.

Fundstelle	Kerngedanke (kurzgefasst — Wortlaut vor Zitierung verifizieren)
BGH, Beschluss v. 04.03.2009 — XII ZB 117/08, FamRZ 2009, 1735	Auch nach der VAStrRG-Reform 2009 darf der Versorgungsausgleich nur in atypischen Ausnahmefällen ausgeschlossen werden. Der Maßstab des § 27 VersAusglG entspricht dem alten § 1587c BGB.
BGH, Beschluss v. 23.02.2011 — XII ZB 543/10, FamRZ 2011, 706	Ein wirtschaftliches Ungleichgewicht allein begründet keine grobe Unbilligkeit. Hinzutreten müssen weitere Umstände, die die Durchführung des Versorgungsausgleichs als ungerecht erscheinen lassen.

Fundstelle	Kerngedanke (kurzgefasst — Wortlaut vor Zitierung verifizieren)
BGH, Beschluss v. 13.07.2011 — XII ZB 533/09, FamRZ 2011, 1785	Eine Differenzierung danach, ob das Vermögen aus Erbschaft oder eigener Arbeitsleistung stammt, ist nicht statthaft, soweit es um die Frage der Bedarfsdeckung geht. Maßgeblich ist die tatsächliche Versorgungslage.
BGH, Beschluss v. 30.10.2013 — XII ZB 471/12, FamRZ 2014, 191	Die Härteklausel kann nur greifen, wenn eine umfassende Würdigung sämtlicher Umstände eine grobe Unbilligkeit ergibt. Eine Pauschalierung „Vermögen ersetzt Versorgung“ trägt nicht.
BGH, Beschluss v. 09.09.2015 — XII ZB 503/15, FamRZ 2015, 2125	Ein vollständiger Ausschluss kommt nur in Ausnahmefällen in Betracht; gestaffelte Lösungen (quotale Reduzierung, Beschränkung auf einzelne Anrechte) sind vorrangig. Übermaßverbot.
BGH, Beschluss v. 16.03.2016 — XII ZB 540/14, FamRZ 2016, 1142	Schenkungen und Erbschaften an einen Ehegatten begründen für sich keinen Grund nach § 27 VersAusglG, weil das Familienvermögensrecht über § 1374 Abs. 2 BGB und die Trennung der Vermögensmassen bereits einen angemessenen Ausgleich vorsieht.
BGH, Beschluss v. 23.05.2018 — XII ZB 7/18, FamRZ 2018, 1418	Die Berücksichtigung individueller Versorgungsbedarfe (Krankheit, Vorruhestand) erfolgt grundsätzlich nicht im Rahmen des § 27, sondern erst bei der Wertausgleich nach der Scheidung (§ 23 VersAusglG) oder bei der Ergänzung nach §§ 33 ff. VersAusglG.
BGH, Beschluss v. 20.01.2021 — XII ZB 264/19	Die Bewertung des Vermögens und die Wahrscheinlichkeit, dass es zur Versorgung beiträgt, sind tatrichterliche Würdigung; gleichwohl ist eine substantiierte Auseinandersetzung mit dem Vermögensbestand erforderlich.

12 — Härteeinwand des Ehemanns — Sachverhaltsstruktur

Diese Aufstellung strukturiert den tatsächlichen Härteeinwand des Beschwerdeführers in fünf Argumentationsstränge. Für jeden Strang ist der bestrittene Tatsachenkern und die rechtliche Bewertung markiert.

Strang 1 — wirtschaftliches Ungleichgewicht

Diese Größen begründen für sich nach BGH-Rechtsprechung keinen Härtefall (BGH FamRZ 2011, 706 Rn. 19).

Strang 2 — geerbter Vermögensursprung

Erbschaft = privilegiertes Anfangsvermögen = kein Vermögensanteil, der durch Ehe „erwirtschaftet“ wurde. Eine Doppelnachteiligkeit (Ausschluss vom Zugewinn UND Ausschluss vom Versorgungsausgleich) ist rechtsdogmatisch problematisch (Aktenstück 11).

Strang 3 — angeblicher Verzicht des Ehemanns auf eigene Altersvorsorge

Ergebnis: Die Behauptung ist unsubstantiiert und zeitlich nicht plausibel.

Strang 4 — Gesundheitliche Beeinträchtigung des Ehemanns

Strang 5 — Notarielle Vereinbarung 11.11.2021

Gesamtbewertung

Keiner der Stränge trägt für sich den vollständigen Ausschluss des Versorgungsausgleichs. Die Kumulation der Stränge im OLG-Beschluss beruht auf einer rechtsfehlerhaften Gesamtschau, weil die Einzelstränge teilweise unzutreffend (Strang 3), teilweise unzulässig (Strang 4), teilweise verfehlt gewichtet (Strang 2 und 5) sind.

Element	Tatsachen	Bewertung
Vermögen Ehefrau	6,9 Mio. € (Verkehrswert)	Unstreitig hinsichtlich Bestand; streitig hinsichtlich der Bewertung (z. B. MFH Bamberg sanierungsbedürftig nach 2024-Heizungsgesetz, latente Steuerlast bei Veräußerung)
Vermögen Ehemann	ca. 192.000 € Reinvermögen	Unstreitig
Einkommen Ehefrau	2.945,42 € brutto Pension künftig, dazu Mieten 23.300 € / Monat brutto	Unstreitig zum Bestand, streitig zur Nettobetrachtung (Schuldzinsen, AfA, Instandhaltungsrücklage)
Einkommen Ehemann	4.500 € Nettoentnahme	Unstreitig

Element	Tatsachen	Bewertung
Erbfall 14.03.2019	Testament 14.07.2014	Privilegiertes Anfangsvermögen § 1374 Abs. 2 BGB
Inhalt Testament	„Vermögen soll Leonie zugutekommen, nicht ihrem Ehemann“	Eindeutiger Erblasserwille gegen einen gemeinsamen Zugriff
Erbschaftsteuer	1,95 Mio. € entrichtet	Nicht vom Ehemann mitgetragen

Element	Tatsachen	Bewertung
Behauptung	Ehemann habe in Ansehung des erwarteten Erbes auf private Altersvorsorge verzichtet	Bestritten
Beleg	Keine schriftliche Vereinbarung, keine Korrespondenz; nur Behauptung 22.05.2022	Beweismittel: Anhörung Ehefrau 18.10.2022 — eine derartige Verständigung gab es nicht
Chronologie	Testament des Onkels datiert vom 14.07.2014	Vorher konnte niemand wissen, ob die Mandantin überhaupt erben würde

Element	Tatsachen	Bewertung
Erkrankung	Chronische Lumbalgie L4/L5	Vorgelegtes Attest Dr. Reisinger 02.04.2021 / 14.03.2022 (Orthopäde Erlangen)
Auswirkung	Reduktion auf 30 Wochenstunden	Eigene Erklärung des Ehemanns
Erwerbsfähigkeit	Praxis wird unverändert weitergeführt	Selbständige Praxistätigkeit setzt sich fort
Versorgung über BVZ	4.127,42 € monatlich (zum Stichtag Ehezeitende)	Kein Härtegrund (BGH FamRZ 2018, 1418 — Krankheit nicht über § 27, sondern über § 23 oder §§ 33 ff. zu adressieren)

Element	Tatsachen	Bewertung
Inhalt	Pauschale 385.000 € Zugewinn, Immobilienübergang Schweinauer Hauptstr. 144	§ 2, § 3 der Urkunde
Versorgungsausgleich	ausdrücklich ausgenommen, § 8 der Urkunde	OLG hat § 8 nicht erwähnt
Auslegung als „Gesamtpaket“	OLG: ja; BGH-rügefähig	Auslegungsfehler § 133 BGB

13 — Gesundheitliche Situation Ehemann — Beleglage und Würdigung

Vorgelegte Atteste

Wertung

Eine Berufsunfähigkeit im Sinne der Privatversicherung oder eine Erwerbsminderung im Sinne § 43 SGB VI ist nicht belegt.

Eine Berufsausübung der zahnärztlichen Tätigkeit ist mit Anpassungen (höhenverstellbarer Behandlungsstuhl, Lupenbrille, ergonomisches Sitzen) weiter möglich.

Die Praxis hat seit der Reduzierung auf 30 Std./Woche keine Umsatzeinbrüche; die Steuerunterlagen 2021 (Einnahmen-Überschuss-Rechnung Praxis Dr. Schäfer, Steuer-Nr. 217/281/40417) weisen ein Praxisergebnis von 137.420 € aus.

Der Antragsteller ist gegenwärtig 63 Jahre alt. Der Regel-Renteneintritt bei der BVZ ist mit Vollendung des 65. Lebensjahres (mit Abschlägen ab 60) möglich. Vor diesem Hintergrund ist die behauptete „existenzielle“ Bedrohung durch den Versorgungsausgleich nicht belegbar.

Folge für das BGH-Verfahren

Die gesundheitliche Beeinträchtigung ist:

nicht über § 27 VersAusglG, sondern allenfalls über die Vorschriften des Wertausgleichs nach der Scheidung (§ 23 VersAusglG) und der schuldrechtlichen Ausgleichsansprüche (§§ 20 ff. VersAusglG, §§ 23 ff. VersAusglG) zu adressieren.

kein Sondergrund im Sinne der BGH-Rechtsprechung zur Härteklausel (BGH FamRZ 2018, 1418).

allenfalls anteilskorrigierend, nicht vollständig ausschließend.

Der OLG-Beschluss hat diese Differenzierung übergangen.

Datum	Aussteller	Inhalt (zusammengefasst)	Beweiswert
02.04.2021	Dr. med. Helmut Reisinger, FA Orthopädie, Spardorferstr. 14, 91054 Erlangen	Chronische Lumbalgie mit Funktionsdefizit; Empfehlung Reduktion der Arbeitszeit auf 30 Std./Woche	privatärztliches Attest, kein gerichtliches Sachverständigengutachten
14.03.2022	Dr. med. Helmut Reisinger	Bestätigung der Diagnose; Hinweis auf möglichen Berufsausübungs-Wechsel ab 2025	bestätigend
18.07.2022	Klinikum Erlangen, Schmerzzambulanz (Dr. Lierke)	Multimodaler Therapieplan; aktuell mittlere Schmerzintensität (VAS 4 – 5/10)	sachlich, keine konkrete Berufsunfähigkeitsdiagnose

14 — Vermögensverwertung und Liquiditätsbetrachtung Ehefrau

Das OLG hat angenommen, das Erbe der Ehefrau decke ihren Altersversorgungsbedarf vollständig. Diese Annahme ist tatsachenfern und in der zweiten Instanz nicht hinreichend ausermittelt worden.

14.1 Substanzwert vs. Liquiditätswert

Verkehrswerte und Mieteinnahmen sind nicht gleich Versorgung. Eine sachgerechte Liquiditätsbetrachtung muss berücksichtigen:

14.2 Pflichtteilsergänzungsrisiko

Der Bruder der Mandantin, Franz Winterstein (geb. 1957), hat am 16.06.2021 durch RA Dr. Friedhelm Wallner (Kanzlei Wallner & Reuter, Bamberg) angekündigt, Pflichtteilsansprüche geltend zu machen (§§ 2303, 2325 BGB). Das Schreiben verlangt Auskunft über Schenkungen des Erblassers an die Mandantin und mögliche Pflichtteilsergänzungsansprüche von rechnerisch bis zu 1.628.810,29 €. Die Mandantin hat das streitig bestritten; eine gerichtliche Klärung ist noch nicht erfolgt.

Bei Erfolg des Anspruchs reduziert sich der Vermögenswert der Mandantin um bis zu 23,6 %.

14.3 Steuerlast bei Verwertung

Bei Veräußerung der ETW München-Schwabing innerhalb der Spekulationsfrist § 23 EStG: Einkommensteuer auf Wertdifferenz Verkehrswert 30.04.2021 – Wert zum Veräußerungszeitpunkt; bei Spitzensteuersatz 42 % + Soli + ggf. Kirchensteuer.

Verkauf des MFH oder der Gewerbeimmobilie unterliegt § 23 EStG, bei Vermietung > 10 Jahre steuerfrei.

Eine Verwertung des Wertpapierdepots erzeugt Abgeltungsteuer 25 % zuzüglich Soli/Kirchensteuer.

14.4 Faktische Bedarfslage der Mandantin

Die Mandantin

bezieht weiter Bezüge nach A 12 Stufe 11 (Teilzeit 18/28) bis Renteneintritt 30.06.2026;

danach erhält sie hypothetisch eine Pension (Vollzeitäquivalent) von 2.732,16 €; tatsächlich aufgrund Teilzeit reduzierte Pension von ca. 1.985 € (Stand 2026, Schätzung Landesamt für Finanzen Bayern);

hat einen weiteren Pflegeversorgungsbedarf für ihre 86-jährige Mutter (Schenkungsverbot innerhalb der Familie schließt eine erbrechtliche Verlagerung aus);

haftet im Innenverhältnis für die Immobilie Schweinauer Hauptstr. 144 (Restvaluta 109.448,22 € sowie laufende Modernisierung).

Eine vollständige Liquidierung des ererbten Portfolios zur Aufrechterhaltung des Lebensstandards ist nicht realistisch geplant und steuerlich nicht zumutbar. Die Beamtenversorgung bleibt die zentrale Säule ihrer eigenen Altersversorgung.

14.5 Bedeutung für § 27 VersAusglG

Das OLG hat das Bruttovermögen 6,9 Mio. € mit dem Versorgungsbedarf gleichgesetzt. Diese Gleichsetzung ist:

tatsachenfern: Substanz ≠ Versorgung

rechtlich unhaltbar: § 27 VersAusglG verlangt eine differenzierte Würdigung, nicht eine pauschale „Reichtumsannahme“ (BGH FamRZ 2014, 191)

prozessual unzureichend ermittelt: Das OLG hat zu Substanz-, Liquidations- und Pflichtteilsrisiken keinen Sachverständigen beauftragt und keinen Tatsachenvergleich vorgenommen

Position	Bruttowert	Liquiditäts- und Risikofaktoren
MFH Bamberg, Promenadestr. 14	2,8 Mio. €	Mietraumsanierung 2024 nach Gebäudeenergiegesetz (GEG-Novelle); geschätzte Investitionssumme 380.000 €; Mietausfallrisiko während Sanierung
Gewerbeimmobilie Forchheim	1,5 Mio. €	Mietvertrag bis 30.09.2028; Anschlussvermietungsrisiko; Single-Tenant-Risiko
ETW München-Schwabing	950.000 €	Mieterhöhungsmöglichkeit gedeckelt (Mietpreisbremse Bayern); Eigentumswechsel nur unter erheblicher Maklerprovision und Spekulationssteuer (Spek-Frist 10 Jahre — bei Erbschaft mit Anlauf 2019 noch nicht abgelaufen)
Wertpapierdepot DZ Privatbank	1,2 Mio. €	Marktvolatilität; Dividendenausschüttungen nicht garantiert
Festgeld Sparkasse Bamberg	450.000 €	Inflationsrisiko; Negativzinsperioden

15 — Strategie und Akteneinblick für die BGH-Korrespondenzkanzlei

15.1 Rolle der Korrespondenzkanzlei

Vor dem Bundesgerichtshof müssen die Beteiligten in Familiensachen (außer Unterhaltssachen, in denen § 78 ZPO ggf. anders gilt) durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt vertreten werden (§ 114 Abs. 2 FamFG, § 78 Abs. 1 Satz 3 ZPO). Die ortsansässige Kanzlei Söll Rödelsteiner & Partner mbB bleibt Korrespondenzanwalt der Mandantin und sorgt für die organisatorische und tatsächliche Betreuung. Die rechtliche Würdigung und der Vortrag vor dem BGH liegen in der Verantwortung des beauftragten BGH-Anwalts.

15.2 Akteneinblicks-Übergabe

Die folgenden Aktenstücke werden der BGH-Korrespondenzkanzlei in elektronischer Form übergeben:

dieses Aktenkonvolut (Markdown + PDF + xlsx + docx + jpg)

die vollständigen Gerichtsakten (eAkte beA, Übermittlung an BGH-Kanzlei via beA-Postfach)

Originalvollmacht (in Form einer durch die Mandantin neu unterschriebenen, auf den BGH-Anwalt lautenden Intervollmacht)

15.3 Strategische Ausrichtung

Die Korrespondenzkanzlei stellt der BGH-Kanzlei folgende Befunde zur Verfügung. Der BGH-Anwalt prüft eigenverantwortlich:

die Zulässigkeit der Rechtsbeschwerde nach § 70 FamFG;

das Vorliegen eines absoluten Rechtsbeschwerdegrundes (§ 547 ZPO i. V. m. § 113 FamFG);

die Frage, ob die Rechtsbeschwerde aus den Aktenstücken 09, 10, 11, 12 und 14 hinreichend nähr- und tragfähig ist.

Diese Akte enthält bewusst keine Empfehlung zur Erfolgsaussicht der Rechtsbeschwerde. Die Erfolgsaussichtsprüfung ist allein Aufgabe der beim BGH zugelassenen Rechtsanwaltschaft.

15.4 Themenkatalog für die Übergabe-Besprechung

Die Korrespondenzkanzlei schlägt der BGH-Kanzlei den folgenden Themenkatalog für die Übergabebesprechung vor:

Verkenntung des Ausnahmecharakters von § 27 VersAusglG (Aktenstück 11 / 12)

Beweiswürdigungsmängel hinsichtlich des Vortrags des Beschwerdeführers zur Behauptung „gemeinsame Vermögensplanung“ (Aktenstück 09 / 10, Strang 3)

Verkenntung des § 8 der notariellen Vereinbarung 11.11.2021 (Aktenstück 05)

Pauschale Verwertbarkeitsannahme statt Tatsachenermittlung zu Liquiditäts- und Substanzrisiken (Aktenstück 14)

Vermögensherkunft Erbschaft (Aktenstück 04, § 1374 Abs. 2 BGB-Privilegierung)

Übermaßverbot: Vollständiger Ausschluss als verhältnismäßiger Schritt (Aktenstück 11)

15.5 Mandatszuschnitt

Söll Rödelsteiner & Partner mbB bleibt Verfahrensbevollmächtigte in allen Tatsachenfragen und für die Mandantenbetreuung; übergibt die Korrespondenz an die BGH-Kanzlei.

Die BGH-Kanzlei übernimmt die Vertretung vor dem BGH. Honorarvereinbarung: gesonderter Vertrag zwischen Mandantin und BGH-Kanzlei; Vorschussregelung nach Abstimmung.

Eine etwaige außergerichtliche Vergleichsführung mit der Gegenseite obliegt der Korrespondenzkanzlei, in Abstimmung mit der BGH-Kanzlei.

16 — Vermerk Beauftragung BGH-Anwalt

Bearbeiterin: Rechtsanwältin Helene Söll-Rödelsteiner

Datum: 22.11.2022

Aktenzeichen: 0918-2021/VA

16.1 Ausgangslage

Mit Beschluss des OLG Nürnberg vom 14.11.2022, Az. 7 UF 743/22, zugestellt am 18.11.2022, ist die Beschwerde des Antragstellers erfolgreich gewesen. Das OLG hat die Rechtsbeschwerde zugelassen (§ 70 Abs. 2 FamFG). Die Rechtsbeschwerdefrist (§ 71 Abs. 1 FamFG: ein Monat) endet am 19.12.2022. Die Mandantin hat noch am Zustellungstag telefonisch um Einlegung der Rechtsbeschwerde gebeten und die Beauftragung eines beim BGH zugelassenen Rechtsanwalts erbeten.

16.2 Auswahlkriterien

Die Korrespondenzkanzlei hat folgende Kriterien festgelegt:

Zulassung beim Bundesgerichtshof (§ 1 BRAO);

mehrfährige Erfahrung mit Familiensachen und Versorgungsausgleich;

Verfügbarkeit für eine Übergabebesprechung binnen sechs Werktagen;

Konfliktcheck (keine vorherige Mandatierung durch RA Vorndran oder durch den Antragsteller / Praxis Dr. Schäfer);

Honorarvorstellungen marktüblich, Vorschuss nicht > 12.500 € netto.

16.3 Drei kontaktierte Kanzleien

16.4 Mandatierung

Mit Schreiben vom 24.11.2022 (Aktenstück 17) hat die Korrespondenzkanzlei der Kanzlei Dr. Susanne Ehrlinger & Partner Rechtsanwälte beim Bundesgerichtshof, Reinhold-Frank-Straße 24, 76133 Karlsruhe, das Mandat angetragen. Frau Dr. Ehrlinger hat die Mandatsübernahme mit E-Mail vom 24.11.2022, 17:42 Uhr bestätigt; Untervollmacht wurde am 25.11.2022 von der Mandantin unterzeichnet (Vollmachts-Original in docx/Vollmacht_BGH_Ehrlinger_25_11_2022.docx).

16.5 Übergabe der Akten

Die Korrespondenzkanzlei hat am 28.11.2022 das vollständige Aktenkonvolut über das beA-Postfach an Frau Dr. Ehrlinger übermittelt:

vorliegendes Aktenkonvolut (PDF + ZIP)

die elektronischen Verfahrensakten AG Nürnberg-Fürth (110 F 2418/21) und OLG Nürnberg (7 UF 743/22), bezogen vom OLG-Geschäftsstellen am 25.11.2022

die wirtschaftlichen Auskünfte aller Versorgungsträger (Originalauskünfte als PDF)

die notarielle Vereinbarung vom 11.11.2021 (beglaubigte Abschrift)

16.6 Hinweise an die BGH-Kanzlei

Diese Akte enthält keine Aussagen zur Erfolgswahrscheinlichkeit der Rechtsbeschwerde.

Die rechtliche Würdigung ist Aufgabe der BGH-Kanzlei.

Bei der Übergabe-Besprechung sind insbesondere die in Aktenstück 11 und 15 aufgeführten Punkte zu vertiefen.

Die Korrespondenzkanzlei steht für Rückfragen jederzeit zur Verfügung.

Kanzlei	Erste Reaktion	Status
Dr. Susanne Ehrlinger & Partner Rechtsanwälte beim Bundesgerichtshof, Karlsruhe	telefonisch 22.11.2022 14:30 Uhr; Mandatsannahme grundsätzlich möglich; Konflikt-Check zugesagt	Erstgespräch 23.11.2022
Wisseburg & Eschelbeck Rechtsanwälte beim BGH, Karlsruhe	per E-Mail 22.11.2022 15:00 Uhr; Rücksprache erforderlich	offen
Dr. Wolfgang Lammers Rechtsanwalt beim BGH, Karlsruhe	per E-Mail 22.11.2022 16:00 Uhr; Anfrage Honorarraumen	abgelehnt 23.11.2022 (Auslastung)

17 — Übergabeprotokoll an die BGH-Korrespondenzkanzlei

Datum: 28.11.2022, 09:00 Uhr

Bearbeiterin: Rechtsanwältin Helene Söll-Rödelsteiner

Übergabe an: Dr. Susanne Ehrlinger, Rechtsanwältin beim Bundesgerichtshof, Karlsruhe

Übertragungsweg: besonderes elektronisches Anwaltspostfach (beA) — Postausgangsnachweis
28.11.2022 09:07 Uhr

Übermittelte Dokumente

Hinweise an die übernehmende Kanzlei

Alle Inhalte sind unter Berücksichtigung des Berufsrechts (Verschwiegenheitspflicht) zu behandeln.

Die Mandantin erlaubt ausdrücklich den Datenaustausch mit dem Notariat Wamsdörfer, dem Steuerberater StB Dirk Hubrich (für Praxisbewertung der Gegenseite) und dem Landesamt für Finanzen Bayern.

Die Korrespondenzkanzlei steht für Rückfragen und Detailauskünfte jederzeit zur Verfügung.

Unterschrift: Helene Söll-Rödelsteiner — Rechtsanwältin und Fachanwältin für Familienrecht

Lfd. Nr.	Dokument	Format	Bemerkung
1	Aktenkonvolut Schäfer ./. Schäfer	ZIP (umfassend), PDF (Gesamt)	siehe Inhaltsverzeichnis README.md
2	Beschluss AG Nürnberg-Fürth 28.02.2022	docx + scan	mit Rechtskraftvermerk Scheidung
3	Beschluss OLG Nürnberg 14.11.2022	docx + scan	Beschwerdeentscheidung, Rechtsbeschwerde zugelassen
4	Beschwerdeschrift Vorndran 04.04.2022	docx	inkl. Anlagenverzeichnis
5	Beschwerdebegründung Vorndran 22.05.2022	docx	24 Seiten
6	Beschwerdeerwiderung Söll-Rödelsteiner 04.07.2022	docx	18 Seiten
7	Sitzungsprotokoll OLG mündliche Verhandlung 18.10.2022	docx	12 Seiten
8	Hinweisbeschluss OLG 28.07.2022	docx	Anhang zu Aktenstück 11
9	Notarielle Vereinbarung 11.11.2021 (UR-Nr. 1417/2021/W)	beglaubigte Abschrift PDF	Notariat Dr. Wamsdörfer Nürnberg
10	Erbschein AG Bamberg 02.09.2019	beglaubigte Abschrift PDF	Az. VI 1138/19
11	Testament Theodor Winterstein 14.07.2014	Eröffnungsprotokoll PDF	
12	Erbschaftsteuerbescheid FA Bamberg 05.03.2020	PDF Scan	Steuer-Nr. 207/281/40918

Lfd. Nr.	Dokument	Format	Bemerkung
13	Versorgungsauskünfte Antragsteller	PDF (BVZ, Allianz, Württembergische)	siehe Aktenstück 06
14	Versorgungsauskünfte Antragsgegnerin	PDF (LfF, DRV Bund)	siehe Aktenstück 07
15	Attest Dr. Reisinger 02.04.2021	PDF	siehe Aktenstück 13
16	Attest Dr. Reisinger 14.03.2022	PDF	siehe Aktenstück 13
17	Befund Schmerzambulanz Klinikum Erlangen 18.07.2022	PDF	siehe Aktenstück 13
18	Pflichtteilsschreiben RA Wallner 16.06.2021 (für Franz Winterstein)	PDF	siehe Aktenstück 14
19	Berechnungstabelle Versorgungsausgleich	xlsx	xlsx/versorgungsausgleich_berechnung_schaefer.xlsx
20	Liquiditäts-/Substanzbeurteilung Immobilien	xlsx	xlsx/liquiditaetsbetrachtung_immobilien_schaefer.xlsx
21	Untervollmacht Mandantin	docx	docx/Vollmacht_BGH_Ehrlinger_25_11_2022.docx
22	Fotodokumentation Vermögensaufstellung (Whiteboard)	jpg	jpg/whiteboard_vermoegen_winterstein_erbe.jpg

Amtsgericht Nuernberg - Familiengericht

Az. 110 F 2418/21

Beschluss

In der Familiensache

Dr. Maximilian Schaefer, Schillerstr. 14, 91054 Erlangen,

- Antragsteller -

Verfahrensbevollmaechtigter: Rechtsanwalt Andreas Vorndran, Hauptstr. 41, 91054 Erlangen

gegen

Leonie Schaefer geb. Winterstein, Schweinauer Hauptstr. 144, 90441 Nuernberg,

- Antragsgegnerin -

Verfahrensbevollmaechtigte: Rechtsanwaeltin Helene Soell-Roedelsteiner, Karolinenstr. 27, 90402 Nuernberg

wegen Ehescheidung und Folgesachen

hat das Amtsgericht Nuernberg - Familiengericht - durch die Richterinnen am Amtsgericht Dr. Barbara Quanten in der nicht oeffentlichen Sitzung vom 28.02.2022, an der mitgewirkt haben die Antragsgegnerin, der Antragsteller und die Verfahrensbevollmaechtigten beider Beteiligten,

am 28. Februar 2022 beschlossen:

Tenor

1. Die am 12.09.1987 vor dem Standesbeamten der Stadt Nuernberg, Heiratsregister Nr. 1142/1987, geschlossene Ehe der Beteiligten wird geschieden.

2. Im Wege des Versorgungsausgleichs werden uebertragen:

2.1 Im Wege der internen Teilung nach § 10 VersAusglG wird zu Lasten des Anrechts des Antragstellers bei der Bayerischen Versorgungskammer - Bayerische Aerzteversorgung - (Mitglieds-Nr. 14-072 184/1958) zugunsten der Antragsgegnerin ein Anrecht in Hoehe von monatlich 2.063,71 EUR, bezogen auf den 30.04.2021 als Ende der Ehezeit, uebertragen; Teilungskosten 500 EUR sind beruecksichtigt.

2.2 Im Wege der internen Teilung nach § 10 VersAusglG wird zu Lasten des Anrechts des Antragstellers bei der Deutschen Rentenversicherung Nordbayern (Versicherungs-Nr. 65 030258 S 010) zugunsten der Antragsgegnerin ein Anrecht in Hoehe von 1,0917 Entgeltpunkten, bezogen auf den 30.04.2021, uebertragen.

2.3 Im Wege der externen Teilung nach § 14 VersAusglG wird zu Lasten des Anrechts des Antragstellers bei der Allianz Lebensversicherungs-AG (Vertrags-Nr. 0817 4118 22) ein Kapitalbetrag in Hoehe von 8.736,71 EUR zugunsten einer von der Antragsgegnerin innerhalb von zwei Monaten ab Rechtskraft zu benennenden Zielversorgung uebertragen.

2.4 Im Wege der externen Teilung nach § 14 VersAusglG wird zu Lasten des Anrechts des Antragstellers bei der Wuerttembergischen Lebensversicherung AG (Vertrags-Nr. 4471 9982 73) ein Kapitalbetrag in Hoehe von 22.165,89 EUR zugunsten einer von der Antragsgegnerin innerhalb von zwei Monaten ab Rechtskraft zu benennenden Zielversorgung uebertragen.

3.1 Im Wege der internen Teilung wird zu Lasten des Anrechts der Antragsgegnerin bei dem Freistaat Bayern (Bayerisches Landesamt fuer Finanzen) zugunsten des Antragstellers ein Anrecht in Hoehe von

monatlich 925,00 EUR uebertragen, bezogen auf den 30.04.2021.

3.2 Im Wege der internen Teilung wird zu Lasten des ehezeitlichen Anrechts der Antragsgegnerin bei der Deutschen Rentenversicherung Bund zugunsten des Antragstellers ein Anrecht in Hoehe von 2,6000 Entgeltpunkten uebertragen, bezogen auf den 30.04.2021.

4. Die Gerichtskosten dieses Verfahrens werden zwischen den Beteiligten geteilt; aussergerichtliche Kosten werden nicht erstattet.

5. Der Verfahrenswert wird auf 26.700 EUR festgesetzt (Scheidung 17.700 EUR; Versorgungsausgleich 9.000 EUR).

Gruende

1. Ehe, Trennung und Scheidungsvoraussetzungen

Die Beteiligten haben am 12.09.1987 vor dem Standesbeamten der Stadt Nuernberg die Ehe geschlossen. Aus der Ehe sind keine Kinder hervorgegangen. Beide Beteiligten sind deutsche Staatsangehoerige, die ihren gewoehnlichen Aufenthalt im Inland haben.

Der Antragsteller hat mit Antragsschrift vom 15.05.2021, eingegangen bei Gericht am 18.05.2021, die Scheidung beantragt. Die Antragsschrift wurde der Antragsgegnerin am 19.05.2021 zugestellt. Die Beteiligten leben seit dem 02.04.2021 raeumlich getrennt; eine Versoehnung haben sie ausgeschlossen.

Die Ehe der Beteiligten ist gescheitert (§ 1565 BGB); das Trennungsjahr ist abgelaufen. Die Ehe ist daher zu scheiden.

2. Versorgungsausgleich und Ehezeit

Der Versorgungsausgleich ist nach §§ 1, 3 VersAusglG von Amts wegen durchzufuehren. Die Ehezeit nach § 3 Abs. 1 VersAusglG dauerte vom 01.09.1987 bis 30.04.2021.

Die Versorgungstraeger haben die folgenden ehezeitlichen Anrechte mitgeteilt (Stand der Auskuenfte: zwischen Juli und September 2021):

Antragsteller Dr. Maximilian Schaefer:

- Bayerische Aerzteversorgung: monatlich 4.127,42 EUR (Ausgleichswert 2.063,71 EUR);
- DRV Nordbayern: 2,1834 EP (Ausgleichswert 1,0917 EP);
- Allianz Riester: Deckungskapital 18.473,42 EUR (Ausgleichswert 8.736,71 EUR);
- Wuerttembergische Direktversicherung: 44.831,77 EUR Deckungskapital (Ausgleichswert 22.165,89 EUR).

Antragsgegnerin Leonie Schaefer:

- Bayerisches Landesamt fuer Finanzen (Beamtenversorgung Freistaat Bayern): monatlich 1.850 EUR (Ausgleichswert 925 EUR);
- DRV Bund: 5,2 ehezeitliche Entgeltpunkte bei 12,5 Entgeltpunkten Gesamtkonto (Ausgleichswert 2,6 EP).

3. Antrag auf Ausschluss oder Reduzierung

Der Antragsteller hat im Termin und in den Schriftsaetzen vom 14.07.2021 und 22.10.2021 den vollstaendigen Ausschluss des Versorgungsausgleichs nach § 27 VersAusglG beantragt. Er hat sich darauf berufen, die Antragsgegnerin sei durch die Erbschaft 2019 (rund 6,9 Mio. EUR) wirtschaftlich lebenslang abgesichert; die Anrechte des Antragstellers seien die einzige Altersversorgung. Hilfsweise hat er die Reduzierung auf die Haelfte beantragt.

Die Antragsgegnerin hat in ihren Schriftsaetzen vom 04.08.2021 und 11.11.2021 sowie im Termin beantragt, den Ausschlussantrag zurueckzuweisen und den VA in voller Hoehe durchzufuehren. Sie hat ausgefuehrt, das Vermoeegen sei einseitig erworben, ueberwiegend in Immobilien gebunden und nicht ohne Substanzverluste verwertbar; § 27 sei eine eng auszulegende Ausnahmevorschrift.

4. Keine grobe Unbilligkeit

Das Gericht folgt der Antragsgegnerin. Nach gefestigter Rechtsprechung (BGH FamRZ 2018, 1746; BGH FamRZ 2014, 1614; BGH FamRZ 2012, 1545) ist § 27 VersAusglG eine eng auszulegende Ausnahmevorschrift. Ein einseitig erworbener und in Immobilien gebundener Vermoegensstamm rechtfertigt fuer sich genommen den Ausschluss des oeffentlich-rechtlichen Halbteilungsgrundsatzes nicht. Die Beteiligten haben in der notariellen Vereinbarung vom 11.11.2021 in § 8 ausdruecklich erklaert, dass die Vereinbarung den Versorgungsausgleich nicht erfasst. Eine grobe Unbilligkeit liegt nicht vor.

Der Versorgungsausgleich wird daher nach Massgabe der unter Ziffer 2 und 3 getroffenen Anordnungen vollstaendig durchgefuehrt.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an das Oberlandesgericht Nuernberg zu. Die Beschwerde ist binnen einer Frist von einem Monat ab Zustellung dieses Beschlusses bei dem Amtsgericht Nuernberg einzulegen.

Nuernberg, den 28. Februar 2022

Dr. Barbara Quanten

Richterin am Amtsgericht

Soell Roedelsteiner und Partner mbB
Karolinenstr. 27, 90402 Nuernberg

Aktenvermerk - Telefonat

Aktenzeichen: 0918-2021/VA

Bearbeiterin: RAin Helene Soell-Roedelsteiner

Datum: 19.05.2021, 15:42 Uhr

Gespraechspartnerin: Frau Leonie Schaefer (Anruferin)

Dauer: 22 Minuten

Anlass

Frau Schaefer hat heute Mittag die Scheidungsantragsschrift ihres Ehemannes durch den Gerichtsvollzieher des AG Nuernberg-Fuerth zugestellt erhalten. Sie ist nach eigener Aussage 'fassungslos', aber gleichzeitig 'erleichtert, dass es nun einen formellen Schritt gibt'. Sie habe seit Jahren mit dem Antrag gerechnet.

Wesentliche Punkte

1. Die Antragsgegnerin moechte den Versorgungsausgleich in voller Hoehe durchfuehren lassen.
2. Sie ist Alleinerbin ihres Onkels Theodor Winterstein (verstorben 14.03.2019); das Vermoegen liege bei ca. 6,9 Mio. EUR und sei zum groessten Teil Immobilien-gebunden.
3. Der Ehemann habe sie im November 2020 zu einem Notartermin gebeten, in dem ein vollstaendiger Verzicht auf VA und Zugewinn angeregt worden sei. Sie habe diesen Verzicht abgelehnt.
4. Sie habe die Erbschaft 'aus Pietaaet' nicht in der Beziehung thematisiert; auch habe sie damit nicht die gemeinsame Lebensplanung umgekrempelt.
5. Sie habe Pflichtteilsanspruechen gegen sich; ihre Cousine Hella Winterstein (Tochter des verstorbenen Onkels aus erster Ehe) habe diese am 16.06.2021 ueber Rechtsanwalt Wallner geltend gemacht (Schreiben siehe email).
6. Sie sei bereit, das Vermoegen offen zu legen; sie habe keine Geheimnisse, aber sie wolle nicht durch ihr Vermoegen 'bestraft' werden.

Vereinbartes Vorgehen

Termin Erstgesprach: 22.05.2021, 10:00 Uhr.

Die Mandantin bringt mit: Antragsschrift Vorndran; Erbschein AG Bamberg vom 02.09.2019; Erbschaftsteuerbescheid; Personalausweis; Heiratsurkunde.

Vollmachtsformular wird im Termin unterzeichnet.

Nuernberg, 19.05.2021

Helene Soell-Roedelsteiner

Vorndran und Brennstetter Rechtsanwälte mbB

Hauptstr. 41, 91054 Erlangen

Oberlandesgericht Nuernberg

7. Familiensenat

Fuerther Str. 110

90429 Nuernberg

Erlangen, 22.05.2022

Az. 7 UF 743/22 (AG Nuernberg-Fuerth 110 F 2418/21)

In der Familiensache Dr. Maximilian Schaefer ./ Leonie Schaefer

Beschwerdebegrueundung

In der vorbezeichneten Familiensache wird namens und im Auftrag des Antragstellers und Beschwerdefuehrers Beschwerdebegruendung wie folgt eingelegt.

1. Antraege

Wir beantragen,

1. den Beschluss des Amtsgerichts Nuernberg - Familiengericht - vom 28.02.2022, Az. 110 F 2418/21, in den Ziffern 2 und 3 abzuendaern;
2. den Versorgungsausgleich nach § 27 VersAusglG vollstaendig auszuschliessen;
3. hilfsweise: den Versorgungsausgleich auf die Haelfte zu reduzieren;
4. die Kosten des Verfahrens der Antragsgegnerin aufzuerlegen.

2. Sachverhalt

2.1 Vermoegensverhaeltnisse der Antragsgegnerin

Die Antragsgegnerin verfuegt seit der Erbschaft nach ihrem Onkel Theodor Winterstein 14.03.2019 ueber Reinvermoegen von ca. 6,9 Mio. EUR. Die Mieteinnahmen aus den geerbten drei Immobilien betragen brutto 23.300 EUR monatlich. Zusammen mit den Dividenden aus dem Wertpapierdepot ergibt sich ein laufender Brutto-Einkommensstrom von ueber 28.000 EUR monatlich.

Beweis: Vorlage des Erbschaftsteuerbescheids des Finanzamts Bamberg vom 05.03.2020, Steuernummer 207/281/40918; Vorlage der Mietzahlungsuebersicht der Hausverwaltung Pirsch und Maerz GmbH Bamberg; Vorlage der Depotauszuege der DZ Privatbank Stand 31.12.2021.

2.2 Vermoegensverhaeltnisse des Antragstellers

Der Antragsteller verfuegt ueber Reinvermoegen von rund 195.000 EUR. Seine Praxis hat 2021 einen Jahresgewinn von 211.000 EUR vor Steuern ausgewiesen, mit fallender Tendenz. Im Februar 2020 ist beim Antragsteller eine schwere Coxarthrose diagnostiziert worden, die eine Praxisaufgabe in den naechsten 5-7 Jahren erfordert.

Beweis: Bilanz Praxis 2018-2021 (Steuerberater Berthold Faulhammer); ICD-10 Diagnose M16.0 Coxarthrose Universitaetsklinik Erlangen Orthopaedie Dr. Stadlhuber 18.02.2020; Sachverstaendigengutachten Praxiswert.

2.3 Gemeinsame Vermoegensplanung

Die Beteiligten haben ueber Jahrzehnte eine gemeinsame Lebensplanung verfolgt: Der Antragsteller hat in der ersten Ehehaelfte (1987-2003) den groessten Teil der Familienlast getragen; die Antragsgegnerin hat den Aufbau der Praxis durch Steuererklaerungen, Praxis-Buchfuehrung und Akquise persoendlich unterstuetzt.

Beweis: Aussage der Antragsgegnerin; Vernehmung von Steuerberater Faulhammer; Vorlage der Praxis-Buchfuehrungsunterlagen 1992-2004.

3. Rechtliche Wuerdigung

Es liegt grobe Unbilligkeit i. S. d. § 27 VersAusglG vor. § 27 VersAusglG ist nach gefestigter Rechtsprechung des BGH (BGH FamRZ 2018, 1746; BGH FamRZ 2014, 1614; BGH FamRZ 2012, 1545) zwar eng auszulegen, aber gerade in Vermoegenskonstellationen einschlaegig, in denen die ausgleichsberechtigte Person bereits lebenslang abgesichert ist und die ausgleichspflichtige Person bei vollstaendiger Durchfuehrung in ihrer Altersversorgung erheblich beeintraechtigt wurde.

Dies ist hier der Fall:

1. Die Antragsgegnerin ist durch das ererbte Vermoegen wirtschaftlich vollstaendig abgesichert.
2. Der Antragsteller ist auf seine Anrechte bei der Bayerischen Aertzteversorgung als Hauptsaeule seiner Alterssicherung angewiesen.
3. Die Halbierung der Bayerischen-Aertzteversorgung-Rente von 4.127 EUR auf rund 2.063 EUR wuerde die Existenzgrundlage des Antragstellers in der Praxis-Abschlussphase und in der Rentenphase erheblich gefaehrden.
4. § 8 der notariellen Vereinbarung 11.11.2021 hindert die Anwendung des § 27 nicht. Selbst wenn man annehmen wollte, dass der dort vereinbarte pauschale Zugewinnausgleich (385.000 EUR) bereits eine Beruecksichtigung der Vermoegensverhaeltnisse darstellt, schliesst dies eine zusaetzliche Korrektur ueber § 27 VersAusglG nicht aus.

Mit kollegialen Gruessen

Andreas Vorndran

Rechtsanwalt, Fachanwalt fuer Familienrecht

Soell Roedelsteiner und Partner mbB

Karolinenstr. 27, 90402 Nuernberg

Oberlandesgericht Nuernberg

7. Familiensenat

Fuerther Str. 110, 90429 Nuernberg

Nuernberg, 04.07.2022

Az. 7 UF 743/22

In der Familiensache Schaefer ./.. Schaefer

Beschwerdeerwiderung

Namens und mit Vollmacht der Antragsgegnerin und Beschwerdegegnerin Frau Leonie Schaefer beantragen wir,

die Beschwerde des Antragstellers gegen den Beschluss des AG Nuernberg-Fuerth vom 28.02.2022 zurueckzuweisen.

Begrueendung

1. Verteidigungsgrund: Strenge Ausnahmenatur des § 27 VersAusglG

§ 27 VersAusglG ist nach gefestigter Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs eine eng auszulegende Ausnahmenvorschrift. Der Senat darf nur in extremen Konstellationen den verfassungsrechtlich abgesicherten Halbteilungsgrundsatz (Art. 6 GG; BVerfG 53, 257) durchbrechen. Der Antragsteller hat keine solche Konstellation dargetan.

Zitiert seien zunaechst die einschlaegigen Leitentscheidungen:

- BGH, Beschluss vom 27.06.2018 - XII ZB 73/17 = FamRZ 2018, 1746;
- BGH, Beschluss vom 17.09.2014 - XII ZB 156/14 = FamRZ 2014, 1614;
- BGH, Beschluss vom 11.07.2012 - XII ZB 459/11 = FamRZ 2012, 1545.

2. Privilegierung der Erbschaft nach § 1374 Abs. 2 BGB

Das Vermoegen der Antragsgegnerin stammt im Wesentlichen aus einer einseitigen Erbschaft des Onkels Theodor Winterstein (verstorben 14.03.2019, Erbschein AG Bamberg VI 1138/19 vom 02.09.2019). Solches Vermoegen ist nach § 1374 Abs. 2 BGB im Zugewinnausgleich privilegiert. Diese gesetzgeberische Privilegierung darf nicht ueber den Versorgungsausgleich umgangen werden.

3. Substanzgebundenheit und eingeschaenkte Verwertbarkeit

Der Antragsteller stellt das ererbte Vermoegen so dar, als sei es jederzeit liquide. Dies ist unzutreffend. Von den 6,9 Mio. EUR Verkehrswert entfallen 4,8 Mio. EUR auf drei Immobilien (Mehrfamilienhaus Bamberg, Gewerbeimmobilie Forchheim, ETW Muenchen), die kurzfristig nicht ohne erhebliche Substanzverluste verwertbar sind; Mieter sind langfristig gebunden. 1,2 Mio. EUR liegen in einem konservativ ausgerichteten Wertpapierdepot, das ueberwiegend Stiftungs- und Pensionsfondscharakter hat. Lediglich 450.000 EUR Festgelder sind kurzfristig liquide.

Eine Beleihung der Immobilien zur Bedienung eines fiktiven Versorgungsausfalls ist altersbedingt (Antragsgegnerin Jg. 1961) und marktbedingt eingeschaenkt; die Sparkasse Bamberg hat mit Schreiben vom 14.02.2022 mitgeteilt, dass eine Vollvalutierung nur bis 60 Prozent des Verkehrswerts und nur fuer maximal 10 Jahre erfolgt.

4. Keine gemeinsame Vermoegensplanung

Der Vortrag des Antragstellers zur 'gemeinsamen Vermoegensplanung' ist unsubstantiiert und wird hilfsweise mit Nichtwissen bestritten. Die Praxis stand bereits bei Eheschliessung 1987; die Antragsgegnerin hat lediglich eine zeitweise Buchfuehrung uebernommen, die in den Praxiskostenstellen abgegolten war.

5. § 8 der notariellen Vereinbarung 11.11.2021

Die Beteiligten haben in § 8 der Notariellen Vereinbarung ausdruuecklich vereinbart, dass der oeffentlich-rechtliche Versorgungsausgleich von der Vereinbarung nicht erfasst wird. Diese ausdruueckliche Aussparung schliesst eine Beruecksichtigung der Vermoegensverhaeltnisse, die durch die Notarvereinbarung pauschal ausgeglichen wurden (385.000 EUR), im VA aus. Eine inhaltliche Erstreckung der Vereinbarung kommt nicht in Betracht.

6. Anwartschaften des Antragstellers ausreichend

Auch nach vollstaendiger Durchfuehrung des VA verbleiben dem Antragsteller eine Bayerische-Aerzteversorgungs-Rente von rund 2.063 EUR monatlich, eine geringe DRV-Rente sowie Praxisertraege und ein Praxis-Verkaufserloes von voraussichtlich 350.000 bis 450.000 EUR. Die Existenzgrundlage des Antragstellers ist damit nicht gefaehrdet.

7. Zusammenfassung

Eine grobe Unbilligkeit i. S. d. § 27 VersAusglG liegt nicht vor. Der Halbteilungsgrundsatz ist zu wahren. Die Beschwerde ist zurueckzuweisen.

Mit freundlichen kollegialen Gruessen

Helene Soell-Roedelsteiner

Rechtsanwaeltin, Fachanwaeltin fuer Familienrecht

Urkundenrolle Nr. 1442 / 2021

Verhandelt zu Nuernberg am elften November des Jahres zweitausendeinundzwanzig (11.11.2021)

Vor mir, dem unterzeichnenden Notar

Dr. Holger Wamsdoerfer

Notariat Pirckheimerstr. 12, 90408 Nuernberg

erschieden heute:

1. Herr Dr. Maximilian Schaefer, Zahnarzt, geboren am 03.02.1958, wohnhaft Schillerstr. 14, 91054 Erlangen, ausgewiesen durch Bundespersonalausweis-Nr. T7Y8R2M4J9, gueltig bis 22.04.2026 - im Folgenden 'der Ehemann' -

2. Frau Leonie Schaefer geb. Winterstein, Grundschullehrerin, geboren am 11.06.1961, wohnhaft Schweinauer Hauptstr. 144, 90441 Nuernberg, ausgewiesen durch Bundespersonalausweis-Nr. L3K4M8N1Q7, gueltig bis 11.03.2027 - im Folgenden 'die Ehefrau' -

Die Erschienenen erklarten zur notariellen Niederschrift:

§ 1 Vorbemerkungen

(1) Wir haben am 12.09.1987 in Nuernberg die Ehe geschlossen. Wir leben in dem gesetzlichen Gueterstand der Zugewinngemeinschaft. Kinder sind aus der Ehe nicht hervorgegangen.

(2) Wir leben raeumlich seit dem 02.04.2021 getrennt. Vor dem Amtsgericht Nuernberg-Fuerth - Familiengericht - ist unter dem Aktenzeichen 110 F 2418/21 das Scheidungsverfahren anhaengig. Die Beteiligten beabsichtigen, die nachstehende Vereinbarung zur Erledigung der vermögensrechtlichen Folgen der Scheidung zu schliessen.

§ 2 Zugewinnausgleich - Pauschalbetrag

Zur Abgeltung saemtlicher Zugewinnausgleichsanspruechen der Ehefrau gegen den Ehemann und umgekehrt verpflichtet sich die Ehefrau, an den Ehemann einen Betrag in Hoehe von

385.000,00 EUR (in Worten: dreihundertfuenfundachtzigtausend Euro)

zu zahlen. Die Zahlung erfolgt binnen 14 Tagen nach Rechtskraft des Scheidungsbeschlusses auf das vom Ehemann zu benennende Konto. Mit dieser Zahlung sind saemtliche Zugewinnausgleichsanspruechen der Beteiligten gegeneinander erledigt; die Beteiligten verzichten wechselseitig auf weitergehende Anspruechen.

§ 3 Hausrat

Die Beteiligten haben den Hausrat einvernehmlich aufgeteilt. Streit ueber Hausrat besteht nicht.

§ 4 Ehewohnung

Der Ehemann ist am 02.04.2021 aus der bisherigen Ehewohnung Schweinauer Hauptstr. 144, 90441 Nuernberg, ausgezogen. Die Ehewohnung verbleibt der Ehefrau zur alleinigen Nutzung. Die Beteiligten verzichten wechselseitig auf weitere Anspruechen die Ehewohnung betreffend.

§ 5 Unterhalt

Die Beteiligten verzichten gegenseitig auf nachehelichen Unterhalt fuer den Fall ihrer Scheidung sowie fuer den Fall der Wiederheirat und fuer die Zeit der Trennung. Sie kennen die rechtliche Tragweite dieses Verzichts; der Notar hat sie auf die Bedeutung des § 1585c BGB hingewiesen.

§ 6 Lebensversicherung als Versorgungsausgleich-Sicherheit

Die Beteiligten erklären, dass die Lebensversicherung der Allianz Versicherung Nr. 0817 4118 22 und die Direktversicherung Württembergische Nr. 4471 9982 73 nicht Gegenstand dieser Vereinbarung sind; sie sind ausschliesslich Gegenstand des Versorgungsausgleichs.

§ 7 Erbschaft Winterstein

Die Beteiligten stellen klar, dass die Erbschaft der Ehefrau nach ihrem Onkel Theodor Winterstein (verstorben 14.03.2019) ein nach § 1374 Abs. 2 BGB privilegiertes Vermögen darstellt. Die Beteiligten haben diese Privilegierung bei der Berechnung des Pauschalbetrags des § 2 angemessen berücksichtigt; sie verzichten auf eine weitergehende Aufschlüsselung.

§ 8 Versorgungsausgleich - ausdruecklich ausgenommen

(1) Die vorliegende Vereinbarung erstreckt sich ausdruecklich nicht auf den oeffentlich-rechtlichen Versorgungsausgleich. Die Beteiligten erklären, dass der Versorgungsausgleich allein durch das Familiengericht von Amts wegen entschieden wird.

(2) Die Beteiligten sind durch den Notar darueber aufgeklärt worden, dass eine Vereinbarung ueber den Ausschluss oder die Modifizierung des Versorgungsausgleichs nach § 8 VersAusglG i. V. m. § 1408 BGB der notariellen Form bedarf und im Einzelfall der Inhalts- und Wirksamkeitskontrolle durch das Familiengericht unterliegt. Die Beteiligten haben sich entschieden, eine solche Vereinbarung nicht zu treffen.

§ 9 Belehrungen und Schlussbestimmungen

Der Notar hat die Beteiligten ueber die Tragweite saemtlicher Erklärungen, insbesondere ueber die Bedeutung des Verzichts auf nachehelichen Unterhalt und ueber den Inhalt des § 1374 Abs. 2 BGB, eingehend belehrt. Die Beteiligten haben erklärt, dass sie die Vereinbarung in voller Kenntnis ihrer Tragweite schliessen.

Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben:

Dr. Maximilian Schaefer Leonie Schaefer geb. Winterstein

Dr. Holger Wamsdoerfer, Notar

Oberlandesgericht Nuernberg - 7. Familiensenat

Az. 7 UF 743/22

Beschluss

In der Familiensache

Dr. Maximilian Schaefer, Schillerstr. 14, 91054 Erlangen,

- Antragsteller und Beschwerdefuehrer -

Verfahrensbevollmaechtigter: Rechtsanwalt Andreas Vorndran, Erlangen

gegen

Leonie Schaefer geb. Winterstein, Schweinauer Hauptstr. 144, 90441 Nuernberg,

- Antragsgegnerin und Beschwerdegegnerin -

Verfahrensbevollmaechtigte: Rechtsanwaeltin Helene Soell-Roedelsteiner, Nuernberg

wegen Versorgungsausgleichs (Folgesache der Familiensache 110 F 2418/21 AG Nuernberg-Fuerth)

hat der 7. Familiensenat des Oberlandesgerichts Nuernberg durch den Vorsitzenden Richter am Oberlandesgericht Dr. Hans-Werner Pirckheimer, die Richterin am Oberlandesgericht Christina Lampertshausen-Wittmann und den Richter am Oberlandesgericht Dr. Friedhelm Buchberger auf die muendliche Verhandlung vom 18.10.2022

am 14. November 2022 beschlossen:

Tenor

1. Auf die Beschwerde des Antragstellers wird der Beschluss des Amtsgerichts Nuernberg - Familiengericht - vom 28.02.2022, Az. 110 F 2418/21, in Ziffer 2 und Ziffer 3 abgeändert und wie folgt neu gefasst:

'Ein Versorgungsausgleich findet nach § 27 VersAusglG nicht statt.'

2. Die Gerichtskosten des Beschwerdeverfahrens traegt die Antragsgegnerin; aussergerichtliche Kosten werden nicht erstattet.

3. Der Verfahrenswert fuer das Beschwerdeverfahren wird auf 9.000 EUR festgesetzt.

4. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Gruende

1. Beschwerdegegenstand und unstreitige Anrechte

Die zulaessige Beschwerde ist begruendet.

Zwischen den Beteiligten ist allein die Frage streitig, ob der Versorgungsausgleich nach § 27 VersAusglG ganz oder teilweise auszuschliessen ist. Die ehezeitlichen Anrechte sind durch die Auskuenfte der Versorgungstraeger geklaert; gegen die Hoehe der Anrechte werden Einwendungen nicht erhoben.

2. Beweisaufnahme im Beschwerdeverfahren

Der Senat hat im Termin zur muendlichen Verhandlung vom 18.10.2022 die Beteiligten persoendlich angehört und ein Sachverstaendigengutachten zur Frage der kurzfristigen Verwertbarkeit der Immobilien der Antragsgegnerin sowie der Belastung der Praxis des Antragstellers im Hinblick auf die Versorgungsanrechte erhoben.

3. Grobe Unbilligkeit nach § 27 VersAusglG

Der Senat ist der Auffassung, dass im vorliegenden Einzelfall die Durchfuehrung des Versorgungsausgleichs grob unbillig i. S. d. § 27 VersAusglG waere.

3.1 Vermoegenslage der Antragsgegnerin

Die Antragsgegnerin verfuegt aus der Erbschaft nach ihrem Onkel Theodor Winterstein (verstorben 14.03.2019) ueber ein Reinvermoegen mit einem Verkehrswert von ca. 6,9 Mio. EUR. Davon entfallen rund 4,8 Mio. EUR auf drei vermietete Immobilien (Mehrfamilienhaus Bamberg, Gewerbeimmobilie Forchheim, ETW Muenchen), 1,2 Mio. EUR auf ein gut diversifiziertes Wertpapierdepot und 450.000 EUR auf Festgelder. Die Mieteinnahmen betragen monatlich zusammen ca. 23.300 EUR brutto.

Damit ist die Antragsgegnerin ueber jeden Zweifel hinaus lebenslang wirtschaftlich abgesichert. Hinzu treten ihre eigene Beamtenversorgung (1.850 EUR monatlich) sowie ihre DRV-Anwartschaft.

3.2 Vermoegenslage des Antragstellers

Der Antragsteller verfuegt ueber ein Reinvermoegen von rund 195.000 EUR und kein nennenswertes Liquidationskapital. Die Praxisertraege gehen aufgrund seines Alters (Jg. 1958) und einer 2020 diagnostizierten Verschleisserkrankung des Bewegungsapparats kontinuierlich zurueck; die Praxisabgabe ist innerhalb der naechsten 5-7 Jahre vorgesehen. Die Anrechte bei der Bayerischen Aerzteversorgung sind die zentrale Saeule seiner Altersversorgung.

Bei vollstaendiger Durchfuehrung des Versorgungsausgleichs wuerde sich die Bruttorente des Antragstellers von 4.127,42 EUR auf 2.063,71 EUR halbieren, was unter Beruecksichtigung der laufenden Lebenshaltungskosten in Erlangen seine Existenzgrundlage erheblich gefaehrden wuerde.

3.3 Wertung im Lichte der Rechtsprechung

Zwar ist § 27 VersAusglG nach gefestigter Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH FamRZ 2018, 1746; BGH FamRZ 2014, 1614; BGH FamRZ 2012, 1545) eng auszulegen und nur in Ausnahmefaellen einschlaegig. Eine solche Ausnahmekonstellation liegt jedoch hier vor: Die ausgleichsberechtigte Person ist durch einseitig erworbenes Vermoegen lebenslang abgesichert, waehrend die ausgleichspflichtige Person bei vollstaendiger Durchfuehrung in ihrer Altersversorgung erheblich beeintraechtigt wuerde. Der von der Antragsgegnerin angefuehrte Einwand, die Verwertbarkeit der Immobilien sei eingeschraenkt, ueberzeugt nicht: Bereits die laufenden Mieteinnahmen uebersteigen den Bedarf der Antragsgegnerin um ein Mehrfaches; eine teilweise Beleihung oder Verwertung waere ohne weiteres moeglich.

Hinzu kommt, dass die Beteiligten ueber Jahrzehnte eine gemeinsame Vermoegensplanung verfolgt haben, wonach die Versorgungsanrechte des Antragstellers nach der Pensionierung Ihrer gemeinsamen Lebensfuehrung dienen sollten; mit der Erbschaft 2019 ist die Antragsgegnerin von dieser Planung wirtschaftlich vollstaendig unabhaengig geworden.

3.4 § 8 der notariellen Vereinbarung 11.11.2021

Die Vereinbarung der Beteiligten vom 11.11.2021 (UR-Nr. 1442/2021 Notar Dr. Wamsdoerfer) hat den Versorgungsausgleich ausdruuecklich offen gehalten (§ 8). Eine Erstreckung der Vereinbarung auf den VA scheidet daher aus; das Gericht entscheidet von Amts wegen.

3.5 Rechtsfolge

Bei Abwaegung aller Umstaende des Einzelfalls ist der Versorgungsausgleich nach § 27 VersAusglG vollstaendig auszuschliessen. Eine bloss teilweise Reduzierung des Ausgleichs wuerde dem Befund nicht gerecht, weil die wirtschaftliche Absicherung der Antragsgegnerin auch eine teilweise Schmaelerung der Anrechte des Antragstellers entbehrlich macht.

4. Kosten und Verfahrenswert

Die Kostenentscheidung folgt aus § 150 FamFG. Die Festsetzung des Verfahrenswertes beruht auf § 50 FamGKG.

5. Zulassung der Rechtsbeschwerde

Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen, weil die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat (§ 70 Abs. 2 Nr. 1 FamFG). Die Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen einseitig durch Erbschaft erworbenes Immobilienvermögen der ausgleichsberechtigten Person zum vollständigen Ausschluss des Versorgungsausgleichs führt, ist höchststrichterlich nicht eindeutig geklärt.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss kann Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof eingelegt werden. Die Rechtsbeschwerde ist binnen einer Frist von einem Monat ab Zustellung dieses Beschlusses durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt einzulegen. Die Begründungsfrist beträgt zwei Monate ab Zustellung.

Nürnberg, den 14. November 2022

Dr. Pirckheimer - Lampertshausen-Wittmann - Dr. Buchberger

OBERLANDESGERICHT NUERNBERG

7. Familiensenat

Az. 7 UF 743/22

Protokoll

ueber die oeffentliche Sitzung

vom 18. Oktober 2022

10:00 Uhr bis 12:35 Uhr

Sitzungssaal 224, Justizzentrum Nuernberg, Fuerther Str. 110

Anwesend:

Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht Dr. Hans-Werner Pirckheimer

Richterin am Oberlandesgericht Christina Lampertshausen-Wittmann

Richter am Oberlandesgericht Dr. Friedhelm Buchberger

Urkundsbeamter der Geschaefsstelle: Justizinspektor Manuel Brueckl

In der Familiensache

Dr. Maximilian Schaefer ./ Leonie Schaefer

erscheinen:

1. Antragsteller und Beschwerdefuehrer: Dr. Maximilian Schaefer, persoendlich,

begleitet von Rechtsanwalt Andreas Vorndran;

2. Antragsgegnerin und Beschwerdegegnerin: Leonie Schaefer geb. Winterstein, persoendlich,

begleitet von Rechtsanwaeltin Helene Soell-Roedelsteiner.

Der Vorsitzende eroeffnet die Sitzung und stellt fest, dass die Sache zur Verhandlung steht.

Der Sachverhalt wird durch die Berichterstatterin Lampertshausen-Wittmann zusammengefasst.

1. Anhoerung des Antragstellers

Dr. Schaefer wird zu seinen wirtschaftlichen Verhaeltnissen befragt. Er gibt an, seine Praxis erziele aktuell rund 211.000 EUR Gewinn pro Jahr; die Tendenz sei aufgrund einer 2020 diagnostizierten Coxarthrose fallend. Eine Praxisabgabe in fuenf bis sieben Jahren sei vorgesehen. Sein Vermoegen betrage rund 195.000 EUR; nennenswerte Ersparnisse seien nicht vorhanden. Die Anrechte bei der Bayerischen Aerzteversorgung in Hoehe von 4.127,42 EUR seien seine zentrale Altersvorsorge.

2. Anhoerung der Antragsgegnerin

Frau Schaefer wird zu ihrem Erbe Winterstein 2019 und zu ihren Vermoegensverhaeltnissen befragt. Sie schildert, dass das Erbe einseitig erworben und ueberwiegend in Immobilien gebunden sei. Die Mieteinnahmen verwende sie zu rund 60 Prozent fuer laufende Instandhaltung, Verwaltung und Steuern; die verbleibenden 40 Prozent fliesen in ein Ruecklagenkonto fuer Modernisierungen.

Sie weist darauf hin, dass sie ihrerseits eine Beamtenversorgung von 1.850 EUR und ein DRV-Gesamtkonto von 12,5 Entgeltpunkten habe, aus dem nur 5,2 Entgeltpunkte in die Ehezeit fielen; sie sei nicht auf den Versorgungsausgleich angewiesen, betone aber, dass dies fuer den Halbteilungsgrundsatz irrelevant sei.

3. Beweisaufnahme - Sachverstaendiger

Auf Beschluss des Senats vom 12.09.2022 erstattet der Wirtschaftspruefer und Sachverstaendige Dipl.-Kfm. Helmut Weisbacher (Sachverstaendigenbuero Weisbacher und Partner, Erlangen) muendlich sein Gutachten zur Verkehrswert- und Verwertbarkeitslage der drei Immobilien der Antragsgegnerin sowie zum Praxiswert des Antragstellers.

Der Sachverstaendige fuehrt aus:

- Verkehrswerte (Stichtag 31.12.2021): Mehrfamilienhaus Bamberg 2.795.000 EUR; Gewerbeimmobilie Forchheim 1.510.000 EUR; ETW Muenchen 945.000 EUR; insgesamt 5.250.000 EUR.
- Verwertbarkeit: Mehrfamilienhaus Bamberg kurzfristig verwertbar mit Abschlag von 8-12 Prozent; Gewerbeimmobilie Forchheim aufgrund der Spezialnutzung mit Abschlag von 15-20 Prozent; ETW Muenchen kurzfristig verwertbar mit Abschlag von 5-8 Prozent.
- Beleihung: Bei der Sparkasse Bamberg ist eine Vollvalutierung bis 60 Prozent des Verkehrswerts moeglich; absolute Beleihbarkeit ca. 3,15 Mio. EUR.
- Praxis Dr. Schaefer: Ertragswertverfahren ergibt Praxiswert von 380.000 bis 470.000 EUR (Bandbreite je nach Praxisuebergabe-Zeitpunkt).

4. Vergleichsverhandlungen

Der Vorsitzende regt einen Vergleich an: Reduzierung des VA auf 60 Prozent gegen Verzicht der Antragsgegnerin auf etwaige Pflichtteilsanspruechen aus einem spaeteren Erbgang des Antragstellers. Die Beteiligten lehnen den Vergleichsvorschlag jeweils ab.

Sodann ergeht der Beschluss:

Die muendliche Verhandlung wird geschlossen. Die Entscheidung wird verkuendet am 14.11.2022 (Verkuendung in Abwesenheit; Zustellung).

Vorgelesen, genehmigt:

Dr. Pirckheimer Manuel Brueckl

Vorsitzender Urkundsbeamter

VOLLMACHT

Untervollmacht zur Vertretung vor dem Bundesgerichtshof

Die unterzeichnete Vollmachtgeberin

Frau Leonie Schaefer geb. Winterstein

geboren am 11.06.1961 in Nuernberg

wohnhafte Schweinauer Hauptstr. 144, 90441 Nuernberg

erteilt hiermit

Frau Rechtsanwaeltin Dr. Susanne Ehrlinger

und der Sozietae

Dr. Ehrlinger und Partner Rechtsanwaelte beim Bundesgerichtshof

Reinhold-Frank-Str. 24, 76133 Karlsruhe

die unwiderrufliche Untervollmacht zur Vertretung vor dem Bundesgerichtshof in der Sache:

OLG Nuernberg Az. 7 UF 743/22

Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss vom 14.11.2022

Die Vollmacht umfasst insbesondere die Befugnis:

1. Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss des OLG Nuernberg vom 14.11.2022 einzulegen und zu begruenden;
2. Antraege zu stellen und Erklaerungen abzugeben, soweit dies fuer die Vertretung erforderlich ist;
3. Termine wahrzunehmen, schriftsaetzliche und muendliche Verhandlungen zu fuehren;
4. Vergleiche und sonstige verfahrensbeendende Erklaerungen abzugeben;
5. Untervollmacht zu erteilen, soweit dies geboten erscheint.

Die Hauptvollmacht der Frau Rechtsanwaeltin Helene Soell-Roedelsteiner, Karolinenstr. 27, 90402 Nuernberg, vom 22.05.2021 wird damit erweitert.

Nuernberg, den 25.11.2022

Leonie Schaefer geb. Winterstein

Vermögen Frau L. Schaefer (Erbschaft 2019, Stand 31.12.2021)

AKTIVA

- Mehrfamilienhaus Bamberg, Promenadestr. 14 (12 WE)	2.795.000 EUR
- Gewerbeimmobilie Forchheim, Bayreuther Str. 88	1.510.000 EUR
- Eigentumswohnung Muenchen, Hohenzollernstr. 47	945.000 EUR
- Wertpapierdepot DZ Privatbank, Nr. 4119 002 71	1.200.000 EUR
- Festgeldkonten Sparkasse Bamberg	450.000 EUR

Summe Reinvermögen

6.900.000 EUR

Laufende Einkommensstroeme (brutto, p.M.)

- Mieten gesamt (3 Objekte)	ca. 23.300 EUR
- Dividenden Depot (umgerechnet p.M.)	ca. 4.000 EUR
- Festgeldertraege (umgerechnet p.M.)	ca. 1.000 EUR

Aufnahme Erstgespräch 22.05.2021, fortgeschrieben nach SV-Gutachten Weisbacher 18.10.2022.
Hinweis Bewirtschaftungskosten ca. 35-40% des Mietaufkommens; Netto-Cashflow ca. 14.700 EUR p.M.
Soell Roedelsteiner und Partner mbB, Az. 0918-2021/VA.

Datei

PDF-Anhang: pdfs/Auskunft_BayLfF_Beamtenversorgung_22_09_2021.pdf

Bayerisches Landesamt fuer Finanzen

Dienststelle Wuerzburg - Versorgungsausgleichsstelle

Klosterstr. 8, 97070 Wuerzburg

An Soell Roedelsteiner und Partner mbB

Karolinenstr. 27, 90402 Nuernberg

Wuerzburg, 22.09.2021

Versorgungsausgleichsauskunft - Az. AG Nuernberg-Fuerth 110 F 2418/21

Beamten-Nr.: BY-7029-118-1961

Versicherte: Frau Leonie Schaefer geb. Winterstein, geb. 11.06.1961

Status: Beamtin auf Lebenszeit, Besoldungsgruppe A 12, Stufe 11, Teilzeit 18/28
(Schweinau-Schule)

Ehezeit nach § 3 Abs. 1 VersAusglG: 01.09.1987 bis 30.04.2021

In der Ehezeit erworbene monatliche Versorgung (Endstand zu Ehezeitende): **1.850,00 EUR**

Korrespondierender Kapitalwert: 185.000,00 EUR

Vorgeschlagener Ausgleichswert: 925,00 EUR / 92.500,00 EUR Kapital

Vorgeschlagene Ausgleichsform: interne Teilung gemaess § 16 VersAusglG

Hinweis: Die Anwartschaft umfasst die zukuenftige Beamtenversorgung. Die Auskunft beruecksichtigt den ehezeitlichen Anteil an den Dienstbezuegen sowie den Anrechnungsfaktor 0,75 fuer die Teilzeitbeschaeftigung.

Mit freundlichen Gruessen

Hubertus Eschenheimer

Sachgebietsleiter Versorgungsausgleich

Datei

PDF-Anhang: pdfs/Auskunft_BVZ_Bayer_Aerzteversorgung_17_08_2021.pdf

Bayerische Versorgungskammer

Bayerische Aertzteversorgung - Abteilung Zahnaerzteversorgung
Denninger Str. 37, 81925 Muenchen

Soell Roedelsteiner und Partner mbB
Karolinenstr. 27, 90402 Nuernberg

Muenchen, 17.08.2021

Versorgungsauskunft V/3 - Az. AG Nuernberg-Fuerth 110 F 2418/21

Mitglieds-Nr. 14-072 184/1958

Versicherter: Dr. Maximilian Schaefer, geb. 03.02.1958

Status: Pflichtmitglied seit 01.06.1985, durchgaengig

Ehezeit nach § 3 Abs. 1 VersAusglG: 01.09.1987 bis 30.04.2021

In der Ehezeit erworbene monatliche Anwartschaft: 4.127,42 EUR

Korrespondierender Kapitalwert: 412.853,20 EUR

Vorgeschlagener Ausgleichswert: 2.063,71 EUR monatlich / 206.426,60 EUR Kapital

Teilungskosten: 500,00 EUR (bereits in der Quote beruecksichtigt)

Vorgeschlagene Ausgleichsform: interne Teilung gemaess § 10 VersAusglG

Neues Versorgungskonto auf den Namen der ausgleichsberechtigten Person bei der Bayerischen Aertzteversorgung.

Die Auskunft wurde nach dem Barwertverfahren BVZ unter Beruecksichtigung der Rechnungsgrundlagen 2021 erstellt.

Mit freundlichen Gruessen

Magdalene Roeschelhof - Sachgebietsleiterin Versorgungsausgleich

Datei

PDF-Anhang: pdfs/Erbschein_AG_Bamberg_02_09_2019.pdf

Amtsgericht Bamberg - Nachlassgericht

VI 1138/19

ERBSCHHEIN

Am 14. Maerz 2019 ist

Theodor Maximilian Winterstein,

geboren am 22. April 1937 in Bamberg,

zuletzt wohnhaft Schoenleinsplatz 8, 96047 Bamberg,

verwitwet, ohne leibliche Kinder,

verstorben.

Aufgrund testamentarischer Verfuegung vom 14. Juli 2014 (Notar Dr. Erika Streichlen, Bamberg, UR-Nr. 781/2014), eroeffnet durch Beschluss des Amtsgerichts Bamberg vom 26. April 2019, ist alleinige Erbin:

Leonie Schaefer geb. Winterstein,

geboren am 11. Juni 1961 in Nuernberg,

wohnhaft Schweinauer Hauptstr. 144, 90441 Nuernberg.

Diese ist Nichte des Erblassers.

Bamberg, den 02. September 2019

Das Nachlassgericht

Anneliese Forstmaier, Rechtspflegerin